공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2022 - 186 호 2022. 7. 15.

사 건 번 호 2020입담0075

사 건 명 한국전력공사 등 발주 맨홀뚜껑 구매 입찰 관련 5개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 세계주철
영천시 대창면 금창로 1095-4
대표이사 최○○
대리인 김·장 법률사무소
담당변호사 류태일, 이준형

2. 주식회사 일산금속
청주시 서원구 남이면 척산1길 14
대표이사 이○○
대리인 법무법인 한로
담당변호사 오승돈

3. 주식회사 대광주철
보은군 산외면 산외로 126
대표이사 최○○
대리인 법무법인 한누리
담당변호사 송성현, 강지연

4. 주식회사 한국주조

시흥시 수인로 2802-1111

대표이사 이○○

대리인 법무법인 클라스

담당변호사 윤성원, 민경준

5. 주식회사 정원주철

김포시 통진읍 김포대로 2473번길 69-31

대표이사 송○○

심 의 종 결 일 2022. 6. 15.

주 문

1. 피심인 주식회사 세계주철, 주식회사 일산금속, 주식회사 대광주철, 주식회사 한국주조 및 주식회사 정원주철은 한국전력공사 등이 발주하는 맨홀뚜껑 구매 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자, 들러리사, 투찰가격 등을 합의함으로써 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 세계주철 : 532,000,000원

2) 주식회사 일산금속 : 512,000,000원

3) 주식회사 대광주철 : 527,000,000원

4) 주식회사 한국주조 : 508,000,000원

5) 주식회사 정원주철 : 47,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 주식회사 세계주철, 주식회사 일산금속, 주식회사 대광주철, 주식회사 한국주조 및 주식회사[1] 정원주철은 맨홀뚜껑 등의 제조·판매업을 영위하는 사업자들로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[2] 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(해당년도 말 기준, 단위 : 백만 원, 명)

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	상시종업원	설립일
세계주철	2020						1999. 6. 10.
	2019						
	2018						
일산금속	2020						1992. 6. 1.
	2019						
	2018						
대광주철	2020						1992. 2. 17.
	2019						
	2018						

1) 이하 피심인 각각의 회사 명칭을 기재함에 있어서 주식회사는 생략한다.

2) 2020. 2. 11. 법률 제16998호로 개정되기 전에 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	상시종업원	설립일
한국주조	2020						1999. 10. 26.
	2019						
	2018						
정원주철	2020						1999. 11. 1.
	2019						
	2018						

* 자료출처 : 피심인들 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 맨홀뚜껑의 개요

3 맨홀뚜껑은 지하의 수도관이나 전기 배선 등을 점검, 수리 또는 청소하기 위하여 사람이나 장비가 드나들 수 있도록 만든 맨홀[3]의 덮개이다.

<표 2> 맨홀뚜껑 예시

3) 맨홀 설치 간격은 다음 표와 같이 관로의 내경에 따라 달라진다.

관로 내경(mm)	300 이하	600 이하	1000 이하	1500 이하	1650 이상
최대 간격(m)	30	75	100	150	200

* 출처: 국가건설기준(관로시설 설치기준 2017. 환경부)

4 초창기의 맨홀뚜껑은 사각의 콘크리트 재질이 주류였으나, 1986년[4] 아시안게임 이후부터는 주철강 재질의 맨홀뚜껑이 주로 이용되고 있다.

5 맨홀뚜껑은 내부 전기선 등의 도난, 훼손, 보안 및 누수방지 등을 위한 ①잠금장치[5], ②틀, ③속뚜껑 및 ④겉뚜껑으로 구성된다.

6 맨홀뚜껑의 모양은 원형과 각형이 있으며, 그 규격은 맨홀의 용도에 따라 다르지만, 상·하수도용은 직경 648mm, 통신용은 직경 766mm, 전기용은 직경 918mm와 1108mm가 주로 사용된다.

7 맨홀뚜껑의 재료 및 규격에 대하여 2006년까지는 국가기술표준원에서 KSD6021[6]로 고시하다가, 2007년부터는 단체표준(SPS-KFCA-M201-1639)[7]을 제정하여 운영하고 있다.

8 맨홀뚜껑을 제조하여 판매하기 위해서는 단체표준 인증기관인 한국주물공업협동조합의 인증을 받아야 한다.

2) 맨홀뚜껑 관련 시장 현황

9 맨홀뚜껑은 수요처가 국가기관, 지방자치단체나 정부투자기관(수자원공사, 환경공단, 한국전력공사, LH, KT 등)인 관수시장[8]과 건설회사 등이 주 수요처인 민수시장으로 구분된다.

---

4) 도로정비 및 미관을 위해 콘크리트 맨홀뚜껑을 주철강재 맨홀뚜껑으로 대체하였다.

5) 맨홀의 용도에 따라 잠금장치가 없는 맨홀뚜껑도 있다.

6) 재료별[원형: 회주철 뚜껑·구상흑연주철 뚜껑·탄소주강 뚜껑, 각형: 구상흑연주철 뚜껑·탄소주강 뚜껑], 규격별(mm)[원형: 648·766·918·1108, 각형:(2@×538)×576] 등

7) 산업표준화법 제27조(단체표준의 제정 등)에 따라 한국주물공업협동조합이 이해관계인의 합의를 거쳐 제정(2007.2.13.) 한 것으로, 맨홀뚜껑의 재료·형태·규격·구조·질량·성능 등을 규정하고 있다.

8) 산업표준화법 제25조(인증제품 등의 우선구매)에 따라 국기기관·지방자치단체·공공기관 및 공공단체는 단체표준 인증제품을 우선적으로 구매하여야 한다.

10 맨홀뚜껑은 2007년부터「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 '중소기업자간 경쟁제품'으로 지정됨에 따라 맨홀뚜껑의 조달시장에는 대기업 및 중견기업의 진출이 제한되었다.[9)]

<표 3> 맨홀뚜껑의 중소기업자간 경쟁제품 지정현황

대분류		제품		세부분류		산업분류번호	특이사항	공사용 자재 직접구매 대상품목
분류번호	대분류	세분류	제품명	세부품명번호	세부품명			
30	건자재	301216	아스팔트류	3012169501	주철맨홀뚜껑	24311, 24312	철개에 한함	○

11 맨홀뚜껑의 관수시장 주요 수요처인 국가기관, 지방자치단체 및 정부투자기관 등은 주로 조달청을 통해 구매하거나 한국전력공사와 같이 자체적인 발주시스템을 통하여 구매하고 있다.[10)]

12 주철맨홀뚜껑이 거의 대부분인 맨홀뚜껑의 관수·민수시장에는 25개 내외의 중소기업이 참여[11)]하고 있으며, 일부 민수시장에는 상대적으로 저렴한 중국산 수입용 맨홀뚜껑이 유통되고 있다.

3) 한전의 이 사건 맨홀뚜껑 구매현황

13 한국전력공사(이하 '한전'이라 한다)는 지중(地中) 송·배전 선로의 맨홀에 사용하기 위해 직경 918mm와 1108mm의 맨홀뚜껑을 구매하고 있다.

14 직경 918mm는 잠금장치[12)]의 형태에 따라 ①이탈방지형, ②물림형, ③스프링

9) 중소기업자간 경쟁제품은 중소기업기본법에 따른 중소기업의 안정적인 성장을 도모하고자 중소벤처기업부가 특정 제품에 대해 중견기업 및 대기업의 진출을 제한하는 제도이다.

10) 나라장터종합쇼핑몰(2단계경쟁 포함)을 통해 구매하거나, 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서의 지명경쟁 입찰을 실시하여 구매하여야 한다.

11) 주철맨홀뚜껑 시장에 대기업이나 중견기업의 참여는 없는 것으로 확인되었다.

12) 단체표준에는 맨홀뚜껑의 잠금장치에 대한 규격이 정해져 있지 아니하여, 한전은 잠금장치를 포함한 자체적인 표준규격을 정하여 사용하고 있다.

잠금형 3가지가 있고, 직경 1108mm는 ④SIDT용 및 ⑤일반형 2가지(이상 5가지를‘이 사건 맨홀뚜껑’이라 한다.)가 있다.

15 이 사건 맨홀뚜껑의 개발시기 및 한전의 구매시기는 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 이 사건 맨홀뚜껑 개발 및 구매시기

구분	918mm			1108mm	
	①이탈방지형	②물림형	③스프링잠금형	④SIDT용	⑤일반형
개발시기	2002년 이전	2008년	2013년	2010년 이전	2010년 이전
구매시기	2002년 이전	2010년	2016년	2010년 이전	2010년 이전

16 한전은 구매하는 모든 이 사건 맨홀뚜껑에 대해 자체적인 표준규격을 정하여 엄격한 검수를 실시하고 있다. 검수는 인정시험과 검수시험으로 구분되는데. 인정시험은 한전 또는 국제시험소 인정기구협의체로부터 인정받은 시험기관에서 시행한 인정시험 성적서[13]를 한전에 제출하여야 한다.

17 한전이 구매하는 이 사건 맨홀뚜껑 제조를 위해서는 대형 주물과 그에 맞는 생산설비가 요구되기 때문에, 한전의 맨홀뚜껑 구매시장에는 기술적·비용적 진입장벽이 존재한다.

18 이 사건 맨홀뚜껑은 중량이 무겁고, 부피가 크며, 보관기관이 장기간일 경우 녹이 발생하는 문제점에 따라 주문을 받은 후에야 제조를 시작하는 방식이 일반적이다.

19 이 사건 맨홀뚜껑은 피심인들[14]만이 한전의 구매시장에 참여하였으나, 2019년부터 기남금속, 종합맨홀스틸산업 등이 한전의 구매시장에 참여[15]하기 시작하였다.

---

13) 인정시험 성적서는 최초 물량을 납품하기 직전까지 제출되어야 하고, 검수시험은 납품하기 전에 한전에서 인력을 파견하여 시행하고 있다. 인정시험과 검수시험의 항목은 아래와 같다.
1. 인정시험 항목: 외관 및 구조검사, 재질시험, 정하중시험, 박복하중시험, 진동시험, 패킹재료시험, 도금시험, 누수시험
2. 검수시험 항목: 외관 및 구조검사, 정하중시험, 도금시험, 누수시험

14) 피심인 정원주철은 2018년 말부터 참여하기 시작하였다.

4) 한전의 이 사건 맨홀뚜껑 구매방식의 변화

20 한전의 이 사건 맨홀뚜껑의 구매방식은 단체수의계약(~2006년), 연간단가계약[16] (~2010년 7월), 다수공급자계약(MAS)[17] 및 자체입찰 병행(2010년 8월~2014년), 완전 자체입찰(2015년~)로 변화되어 왔다.

21 이 사건 맨홀뚜껑 5종에 대한 한전의 구매방식 변화를 정리하면 아래 <표 5>와 같다.

<표 5> 한전의 이 사건 맨홀뚜껑 구매방식의 변화

<table>
<tr><th rowspan="2">연도</th><th colspan="2">맨홀뚜껑</th><th rowspan="2">구매방식</th></tr>
<tr><th>규격</th><th>형태</th></tr>
<tr><td>~ 2006</td><td>918mm</td><td>①이탈방지형</td><td>단체수의계약</td></tr>
<tr><td>2007 ~ 2010. 7.</td><td>918mm</td><td>①이탈방지형</td><td>연간단가계약</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2010. 8 ~ 2014</td><td rowspan="3">918mm</td><td rowspan="2">①이탈방지형</td><td>다수공급자계약(MAS)</td></tr>
<tr><td>한전 자체입찰[18]</td></tr>
<tr><td>②물림형</td><td rowspan="3">한전 자체입찰</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1108mm</td><td>④SIDT용</td></tr>
<tr><td>⑤일반형</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2015 ~ 현재</td><td rowspan="3">918mm</td><td>①이탈방지형</td><td rowspan="5">한전 자체입찰</td></tr>
<tr><td>②물림형</td></tr>
<tr><td>③스프링잠금형[19]</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1108mm</td><td>④SIDT용</td></tr>
<tr><td>⑤일반형</td></tr>
</table>

15) 기남금속은 2019년 8월부터, 종합맨홀스틸산업은 2019년 10월부터 참여하기 시작하였다.

16) 희망수량경쟁입찰을 통해 연간단가계약을 체결하였다.

17) 한전은 이 사건 맨홀뚜껑 중 이탈방지형만 다수공급자계약(MAS)을 통해 구매하였다.

18) 이 사건 맨홀뚜껑 중 이탈방지형 구매를 위한 한전 자체입찰은 2013년부터 시작되었다.

19) 이 사건 맨홀뚜껑 중 스프링잠금형 구매를 위한 한전 자체입찰은 2016년부터 시작되었다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 이 사건 입찰 개요

22 이 사건 공동행위는 2011년 9월부터 2020년 1월까지 한전의 맨홀뚜껑 구매를 위한 조달청 다수공급자계약 2단계 경쟁입찰 12건[20] 및 한전 자체입찰 1,004건 등 모두 1,016건의 입찰을 대상으로 이루어졌으며, 각 입찰의 개요는 아래 <표 6>과 같다.

<표 6> 이 사건 입찰 개요

공고명	공고기관	수요기관	공고기간	낙찰자 선정방식
다수공급자계약 2단계 경쟁입찰 (12건)	조달청	한전	2011. 9. 15. ~2014. 5. 27.	최저제안가격(10건) 표준평가, 가격A형(2건)
한전 자체입찰 (1,004건)	한전	한전	2012. 4. 30. ~2020. 1. 20.	적격심사(278건) 제한적최저가(717건) 최저가(2건) 수의계약(7건)

가) 다수공급자계약 2단계 경쟁입찰(12건) 관련

(1) 다수공급자계약(MAS, Multiple Award Schedule)의 의미

23 '다수공급자계약'이란 「조달사업에 관한 법률」제5조 및 동법 시행령 제7조의2에 따라 각 수요기관에서 필요로 하는 수요물자를 구매함에 있어 수요기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우, 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하는 공급계약을 말한다.

20) 다수공급자계약의 2단계 경쟁입찰은 한전의 구매의뢰를 받은 조달청이 실시하였다.

24 즉, 조달청이 납품실적·경영상태 등 일정한 기준에 적합한 자를 대상으로 협상을 통해 다수공급자계약을 체결하면, 수요기관이 직접 나라장터 종합쇼핑몰(www.shopping.g2b.go.kr)에서 자유롭게 물품을 선택하여 구매하도록 하는 제도이다.

25 다수공급자계약은 ①규격(모델)이 확정되고 상용화된 물품, ②단가계약이 가능한 물품, ③기타 조달청장이 필요하다고 판단되는 물품 등을 대상품목으로 하며, 그 대상품목과 관련하여 연간 거래실적이 3천만 원 이상인 업체가 세부품명 기준으로 3개사 이상일 것과 업계 공통의 상용 규격과 시험기준이 있어야 한다.

26 참고로, 이 사건 맨홀뚜껑에 대하여 2010년부터 2014년까지의 기간 동안 조달청과 다수공급자계약이 체결된 업체는 아래 <표 7>과 같다.

<표 7> 한전 맨홀뚜껑 다수공급자계약 체결 업체 현황

연도별	2010년도	2011년도	2012년도	2013년도	2014년도
계약 업체명	<2개 업체> ①한국주물공업 협동조합 (세계주철, 일산금속, 대광주철은 조합원사) ②삼화주철	<2개 업체> ①한국주물공업 협동조합 (세계주철, 일산금속, 대광주철은 조합원사) ②삼화주철	<2개 업체> ①한국주물공업 협동조합 (세계주철, 일산금속, 대광주철은 조합원사) ②삼화주철	<3개 업체> ①한국주물공업 협동조합 (일산금속, 대광주철은 조합원사) ②삼화주철 ③세계주철	<3개 업체> ①한국주물공업 협동조합 (일산금속, 대광주철은 조합원사) ②삼화주철 ③세계주철

* 자료출처: 조달청 제출자료

(2) 다수공급자계약 2단계 경쟁의 개요

27 다수공급자계약 2단계 경쟁이란 수요기관의 1회 납품요구 대상금액이 중소기업자간 경쟁제품인 경우 1억 원 이상, 중소기업자간 경쟁제품이 아닌 경우 5천만 원 이상이면 다수공급자계약이 체결된 사업자 중 2개 이상의 사업자를 대상으로 제안요청 하여 경쟁(입찰)을 시키는 방식을 말한다.

28 제안요청을 받은 사업자는 제안서를 종합쇼핑몰에서 전자 제출하여야 하며, 제안서를 제출하지 아니한 경우에는 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격으로 제안한 것으로 간주한다.

(3) 납품대상업체 선정방식

29 납품대상업체 선정을 위한 평가방식은 최저가격제안방식, 종합평가방식(기본 평가항목 + 선택 평가항목), 표준평가방식 등 세 가지가 있다.

30 최저가격제안방식은 최저가격을 제안한 자를 납품대상업체로 선정하는 방식으로, 최저가격을 제안하여 그 제안금액이 가장 낮은 업체가 낙찰자로 결정된다. 이 방식은 2014. 5. 1.부터 중소기업자간 경쟁제품에는 적용하지 않기로 하였고, 2017. 7. 14.부터는 완전히 폐지하였다.

31 종합평가방식은 가격, 적기납품, 품질검사(관리) 등 물품공급에 있어 가장 중요한 필수적인 사항들을 기본 평가항목으로 구성하고, 선호도・지역업체・납품기일・사후관리・납품실적 등을 선택 평가항목으로 구성하여 각각의 점수를 합산, 종합평점이 가장 높은 업체를 납품대상업체로 선정하는 방식을 말한다.

32 표준평가방식은 수요기관이 구매가치에 따라 종합평가방식의 평가항목을 활용한 4가지 평가방식 중 1가지를 선택하여 평가하는 방식으로, 4가지 평가방식은 ① 기술 및 품질 우선 평가, ②가격 우선 평가, ③정책지원 대상 우대 평가, ④선호도 고려 방식 등이며, 각각 선택한 항목에 높은 배점을 부여하여 점수를 산정, 종합평점이 가장 높은 업체를 납품대상 업체로 선정한다.

(4) 다수공급자계약 2단계 경쟁입찰 내역(2011. 9. ~ 2014. 6.)

33 이 사건 공동행위 중 조달청이 발주한 다수공급자계약 2단계 경쟁입찰과 관련하여 2011년 9월부터 다수공급자계약이 종료된 2014년 6월까지 피심인 세계주철,

일산금속, 대광주철 및 삼화주철[21] 4개사는 합의를 통해 총 12건의 입찰에 참가하였으며, 그 입찰내역은 아래 <표 8>와 같다.[22]

<표 8> 이탈방지형 맨홀뚜껑 다수공급자계약 2단계 경쟁입찰 내역

[단위: 원(부가가치세 포함), %, 개]

연번	제안요청번호	제안요청일자	선정기준	낙찰업체	제안금액	제안율	낙찰물량
1	20110900473	20110915	최저제안가격	대광주철		98.430	160
2	20111100734	20111109	최저제안가격	대광주철		97.803	359
3	20120101658	20120127	최저제안가격	일산금속		97.802	420
4	20120400580	20120409	최저제안가격	삼화주철		99.000	256
5	20120400583	20120409	최저제안가격	세계주철		98.900	218
6	20120500410	20120507	최저제안가격	세계주철		98.900	223
7	20120800060	20120801	최저제안가격	삼화주철		98.810	182
8	20121101635	20121129	최저제안가격	세계주철		97.724	362
9	20130400666	20130409	최저제안가격	대광주철		97.912	245
10	20131200575	20131212	최저제안가격	삼화주철		97.850	206
11	20140500343	20140509	표준평가,가격A형	세계주철		97.659	587
12	20140502234	20140527	표준평가,가격A형	대광주철		97.696	589
합 계							3,807

나) 한전 자체입찰(1,004건) 관련

(1) 입찰방식

34 한전은 각 지역본부 및 지사에서 사용할 이 사건 맨홀뚜껑의 구매를 위하여 한전전자입찰시스템(http://srm.kepco.net)을 통해 제한경쟁(총액, 전자) 방식으로 아래 <표 9>와 같이 자체입찰을 실시하였다.

21) 삼화주철은 이 사건 공동행위에 참가하였으나, 2017. 1월 부도 발생 후 공장 등은 경매를 통해 매각되는 등 사실상 폐업에 준하는 상태로서 시정조치 등의 이행을 확보하기가 사실상 불가능하다고 인정되어 피심인에서 제외하였다.

22) 피심인들 중 이탈방지형을 생산하지 아니한 한국주조와 2019. 4월부터 공동행위에 참여한 정원주철은 다수공급자 2단계 경쟁입찰의 공동행위에는 참여하지 아니하였다.

<표 9> 한전 자체입찰 내역

[단위: 개, 백만 원(부가가치세 포함)]

품 명	공고일	구매수량	계약금액 합계
이 사건 맨홀뚜껑 구매입찰 1,004건	2012. 4. 30. ~ 2020. 1. 20.	61,157	38,266

(2) 낙찰자 선정 및 계약체결 방식

35 한전은 자체입찰 1,004건에 대해 ①적격심사(278건), ②제한적최저가(717건), ③최저가(2건) 방식으로 낙찰자를 선정하였고, ④수의계약(7건) 방식으로도 계약을 체결하였다.

36 ① 적격심사 방식은 경쟁입찰에 있어서 예정가격 이하로 입찰한 자 중에서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해 계약이행능력을 심사하여 종합평점이 적격심사 세부기준에서 정한 일정 점수 이상인 경우에 낙찰자로 결정하는 방식을 말한다.[23] 한전의 적격심사 세부기준은 아래 <표 10>과 같으며, 최저가격으로 입찰한 자의 종합평점이 88점 이상인 경우 낙찰자로 선정하였다.

<표 10> 한전 적격심사 세부기준

구 분	종합	①납품이행능력		②입찰가격	③신인도	④결격사유
추정가격 10억원 이상	100점	납품실적	5점	55점	+6~-10점 (~'16.4.) +6~-5점 ('16.4.~)	0~-30점
		기술능력 (기술인력 보유정도)	13점			
		경영상태 (회사채 및 기업어음 신용 등급)	27점			
		합계	45점			
추정가격 10억원 미만	100점	경영상태	30점	70점	〃	〃

37 ② 제한적최저가 방식은 예정가격[24]을 초과하지 아니하면서 낙찰하한율[25] 이상

23) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조(국고의 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) 및 시행규칙

24) 예정가격은 입찰공고문에 기재된 기초금액 기준 ±2.5% 범위 내에서 복수예비가격 15개를 작성하고, 입찰자가 추첨(4개씩)한 번호(금액은 비공개) 중 가장 많이 선택된 4개의 복수예비가격을 산술평균한 금액으로 결정한다.

으로 입찰한 사업자 중 최저가로 입찰한 사업자를 낙찰자로 선정하는 방식을 말한다.

38 ③ 최저가 방식은 예정가격[26]을 초과하지 아니하면서 투찰한 사업자 중 최저가로 투찰한 사업자를 낙찰자로 선정하는 방식을 말한다.

39 ④ 수의계약 방식은 적격심사, 제한적최저가 및 최저가 방식의 입찰 결과 입찰자가 1인 뿐이거나 입찰자 및 낙찰자가 없는 경우 수의로 계약을 체결하는 방식을 말한다.[27]

(3) 한전 자체입찰 내역(2012. 5. ~ 2020. 1.)

40 이 사건 공동행위 중 한전이 자체발주한 이탈방지형 등 5종의 맨홀뚜껑 입찰과 관련하여 피심인들은 2012년 5월부터 공정거래위원회가 현장조사를 실시한 2020년 1월까지 합의를 통해 총 1,004건의 입찰에 참가하였으며, 그 입찰 내역은 아래 <표 11>과 같다.

<표 11> 한전 자체입찰 내역

[단위: 원(부가가치세 포함), 개]

연번	피심인	낙찰건수	계약금액	낙찰물량	공동행위 참여기간
1	세계주철	177		13,679	2012. 5~2020 .1.
2	일산금속	244		12,867	2012. 5~2020. 1.
3	대광주철	218		12,154	2012. 5~2020. 1.
4	한국주조	203		14,222	2012. 5~2020. 1.
5	정원주철	12		429	2019. 4~2020. 1.
	(삼화주철)	131		6,878	2012. 5~2017. 2.
	(제3자낙찰[28])	19		928	-
합계		1,004		61,157	2012. 5~2020. 1.

* 세부사항은 <붙임1> 한전 자체입찰 세부내역 참조

25) 제한적최저가 입찰의 낙찰하한율은 예정가격의 88%이며, 이는 입찰공고문에 기재되어 있다.

26) 예정가격은 입찰공고문에 기재된 기초금액 기준 ±2.5% 범위 내에서 복수예비가격 15개를 작성하고, 입찰자가 추첨(4개씩)한 번호(금액은 비공개) 중 가장 많이 선택된 4개의 복수예비가격을 산술평균한 금액으로 결정한다.

27) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제27조(재공고입찰과 수의계약)

2) 합의개요

41 피심인들은 2011년 9월부터 2020년 1월까지의 기간 동안 조달청 및 한전이 발주한 맨홀뚜껑 구매입찰(이하 '이 사건 입찰'이라 한다.) 총 1,016건에 참가하면서, 사전에 낙찰예정자와 투찰가격을 합의하고 이를 실행한 사실이 있다.

42 먼저 조달청이 발주하는 다수공급자계약 2단계 경쟁입찰과 관련하여 피심인 세계주철, 일산금속, 대광주철 및 삼화주철 4개사는 2011년 7월말경 대전역 회의실에 모여 다수공급자계약 2단계 경쟁입찰 시 사전에 낙찰예정자와 투찰가격 등을 결정하고 입찰에 참가하기로 합의하였고, 이후 동 합의의 내용대로 조달청이 발주한 12건의 이탈방지형 맨홀뚜껑 2단계 경쟁입찰에서 사전에 낙찰예정자와 투찰가격을 결정하고 입찰에 참가하였다.

43 이와 같은 사실은 <표 12> 부터 <표 15>까지의 피심인 세계주철 ○○○, 대광주철 ○○○의 확인서 및 일산금속 ○○○, ○○○의 진술을 통해 확인되는데, 특히 피심인 세계주철 ○○○ 및 대광주철 ○○○은 "2011년 7월말경 대전역 회의실에서 사전에 낙찰자 및 낙찰률을 결정하고 입찰에 참여하기로 합의하였다"라고 확인하고 있다.

<표 12> 세계주철 ○○○ 확인서(심사보고서 소갑[29] 제2-1호증) 발췌

1. 상기 본인은 ㈜세계주철의 대표이사로서 1999년 6월부터 재직 중에 있으며, 회사의 업무를 총괄하고 있습니다. 2. 상기 본인은 2011년 7월 말경 대전역 1층 회의실에서 이탈방지형 맨홀뚜껑을 생산하던 4개사 대표(대광주철 ○○○, 삼화주철 ○○○, 세계주철 ○○○ 등**)들의 모임에 참석하여 조달청 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁입찰과 관련하여 사전에 낙찰자와 낙찰률을 결정하고 입찰에 참여하기로 합의한 사실이 있습니다. * 사용료를 지불하고 일정시간 사용하는 회의실 ** 정확하지는 않지만 일산금속에서는 ○○○ 또는 ○○○이 참석한 것으로 기억함

28) 피심인들이 아닌 정원주철(이 사건 공동행위에 참여하기 이전에 낙찰받은 2건), 기남금속(14건), 종합맨홀(3건)이 낙찰받은 19건을 말한다.

29) 이하 '심사보고서 소갑 제00호증'을 '소갑 제00호증'이라고 한다.

<표 13> 대광주철 ○○○ 확인서(소갑 제2-3호증) 발췌

1. 상기 본인은 ㈜대광주철의 대표이사로서 2001년 1월부터 재직 중에 있으며, 회사의 업무를 총괄하고 있습니다. 2. 상기 본인은 2011년 7월 말경 대전역 1층 회의실에서 이탈방지형 맨홀뚜껑을 생산하던 4개사 대표(대광주철 ○○○, 삼화주철 ○○○, 세계주철 ○○○, 다만 당시 참석한 일산금속 대표자가 누구였는지는 정확히 기억나지 않습니다)들의 모임에 참석하여 조달청 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁입찰과 관련하여 사전에 낙찰자와 낙찰률을 결정하고 입찰에 참여하기로 합의한 사실이 있습니다.

44 또한, 피심인 일산금속의 당시 대표이사였던 ○○○은 "2011년 7월경 대전역 등지에서 사전에 낙찰자 등을 정하여 입찰에 참여하기로 협의하였다"라고 확인하고 있고, 당시 피심인 일산금속의 영업부 상무였던 ○○○은 "대표이사가 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하고 입찰에 참가하기로 합의하였다"라고 진술하고 있다.

<표 14> 일산금속 ○○○ 확인서(소갑 제2-2호증) 발췌

1. 상기 본인은 2009년 11월부터 2013년 1월초까지 ㈜일산금속의 대표이사로서 회사의 업무를 총괄하였습니다. 2. 상기 본인은 2011년 7월경 대전역 등지에서 이탈방지형 맨홀뚜껑을 생산하던 4개사 대표(삼화주철 ○○○, 대광주철 ○○○, 일산금속 ○○○, 세계주철 ○○○)들의 모임에 참석하여 조달청 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁입찰 관련하여 사전에 낙찰자 등을 정하여 입찰에 참여하기로 협의한 사실이 있었던 것으로 사료됩니다.

<표 15> 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-6호증) 발췌

문) 이탈방지형 맨홀뚜껑을 생산하는 4개사는 MAS 2단계 경쟁 시 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하고 입찰에 참가하기로 합의한 사실이 있습니까? 답) 2011년 7월말 경 대표이사들이 모여서 …… MAS 2단계 경쟁 시 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하고 입찰에 참가하기로 합의하였습니다.

45 다음으로 한전이 자체발주하는 입찰과 관련하여 피심인 세계주철, 일산금속, 대광주철, 한국주조 및 삼화주철 5개사는 2012년 3월말부터 4월초경에 피심인들의 사무실 등에서 사전에 낙찰예정자를 결정하고 입찰에 참가할 것 등에 대해 합의하고 2012년 5월부터 입찰에 참가하였다.

46 피심인 정원주철은 2019년 3월경 피심인 세계주철, 일산금속, 대광주철 및 한국주조와 한전이 자체발주하는 입찰과 관련하여 사전에 낙찰예정자를 결정하고 입찰에 참가할 것 등에 대해 합의하고 2019년 4월부터 입찰에 참가하였다.

47 피심인들은 위와 같이 합의한 내용대로 한전이 자체발주하는 1,004건(정원주철은 98건)의 입찰에서 사전에 낙찰예정자를 결정하고, 그 낙찰예정자가 들러리사에게 투찰가격을 알려주는 방법으로 입찰에 참가하였다.

48 이와 같은 사실은 <표 16>의 세계주철 ○○○, 대광주철 ○○○, 일산금속 ○○○ 및 한국주조 ○○○이 "삼화주철이 입찰 전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하자고 제안하여 나머지 4개사도 동의하였다", "정원주철은 2019년 4월부터 참여하였다"는 동일한 내용의 진술을 통해 확인되며, <표 17>의 정원주철 ○○○의 "사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하는데 동참을 요청하여 참여하게 되었다"라는 내용의 진술을 통해서도 확인된다.

<표 16> 세계주철 ○○○ 진술(소갑 제2-5호증), 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-6호증), 대광주철 ○○○ 진술(소갑 제2-9호증), 한국주조 ○○○ 진술(소갑 제2-10호증) 발췌

문) 한전의 물림형 맨홀뚜껑 자체입찰에 참가하는 사업자들이 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하고 입찰에 참여하게 된 경위에 대해 자세하게 말씀해 주십시오. 답) …… 삼화주철 ○○○ 전무가 이탈방지형과 같이 물림형도 제조사업자인 5개사(대광주철, 세계주철, 일산금속, 삼화주철, 한국주조)가 한전의 자체입찰 물량을 동등하게 낙찰받을 수 있도록 사전에 낙찰자 및 낙찰율을 결정하고 입찰에 참여하자는 제안을 하였고, 이에 나머지 4개사도(대광주철, 세계주철, 일산금속, 한국주조) 동의하였습니다. 문) 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하기 위한 합의를 위하여 5개사가 모임을 가진 사실은 없습니까? 답) 당시 삼화주철 ○○○ 전무가 나머지 4개사에 대해 직접 방문하거나 별도의 장소에서 개별적으로 만나 제안을 하였고 모두 동의를 한 것으로 알고 있습니다. 문) 정원주철이 공동행위에 참여하게 된 경위에 대하여 말씀하여 주십시오. 답) 정원주철이 2번 한전 자체입찰에 참여하여 저가에 낙찰을 받자 기존 공동행위 참여사들이 모임에 참가할 것을 제안하여 2019년 4월 한전 자체입찰부터 참여하였습니다.

<표 17> 정원주철 ○○○ 진술(소갑 제2-11호증) 발췌

문) 정원주철이 일산금속, 한국주조, 대광주철, 세계주철 4개사와 한전 자체 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하게 된 경위에 대해 구체적으로 말씀하여 주십시오?
답) 당사가 한전 자체입찰에 2018년 말부터 참여하여 2번 낙찰(공고일자 기준 2018. 12. 27 및 2019. 1. 22. 입찰)을 받자 기존 한전 자체입찰에 참여하던 4개사(일산금속, 한국주조, 대광주철, 세계주철)에서 낙찰가격의 과도한 하락방지를 위해 자신들이 해오던 대로 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하는데 동참을 요청하여서 참여하게 되었습니다.

49 또한, 피심인 세계주철 ○○○, 대광주철 ○○○, 일산금속 ○○○ 및 한국주조 ○○○은 <표 18> 부터 <표 21>까지와 같이 "5개사의 합의를 결정하고 대표이사에게 보고하였다"고 진술하고 있으며, 피심인들의 합의 당시 대표이사인 세계주철 ○○○, 대광주철 ○○○, 일산금속 ○○○ 및 한국주조 ○○○은 <표 22> 부터 <표 25>까지과 같이 "5개사의 합의에 대해 실무자의 보고를 받아 알고있다"라고 확인하고 있다.

<표 18> 세계주철 ○○○ 진술(소갑 제2-5호증) 발췌

문) 한전 맨홀뚜껑 입찰에서 경쟁업체들과 물량이 고루 배분될 수 있도록 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 정하기로 결정한 세계주철 임직원은 누구인가요?
답) MAS에 대한 합의는 2011년 7월말 경에 4개사의 합의는 대표이사가 결정하였고, 한전 자체입찰에 대한 5개사 합의는 진술인 본인이 결정하고 대표이사에게 보고하였습니다. 그후, 공동행위와 관련한 모든 업무[낙찰자로 결정시 투찰가격 결정(추후 대표이사에게 보고) 및 투찰, 다른 회사에 투찰가격 통보, 공동행위 회사간 모임 참석, 들러리 입찰참여, 낙찰물량 확인 등]는 진술인 본인이 수행하였습니다.

<표 19> 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-6호증) 발췌

문) 한전 맨홀뚜껑 입찰에서 경쟁업체들과 물량이 고루 배분될 수 있도록 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 정하기로 결정한 **일산금속** 임직원은 누구인가요?
답) MAS에 대한 합의는 2011년 7월말 경에 4개사의 합의는 대표이사가 결정하였고, 한전 자체입찰에 대한 5개사 합의는 진술인 본인이 결정하고 대표이사에게 보고하였습니다. 그후, 공동행위와 관련한 모든 업무[낙찰자로 결정시 투찰가격 결정(추후 대표이사에게 보고) 및 투찰, 다른 회사에 투찰가격 통보, 공동행위 회사간 모임 참석, 들러리 입찰참여, 낙찰물량 확인 등]는 진술인 본인이 수행하였습니다.

<표 20> 대광주철 ○○○ 진술(소갑 제2-9호증) 발췌

문) 한전 맨홀뚜껑 입찰에서 경쟁업체들과 물량이 고루 배분될 수 있도록 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 정하기로 결정한 대광주철 임직원은 누구인가요? 답) MAS에 대한 합의는 2011년 7월말 경에 4개사의 합의는 대표이사가 결정하였고, 한전 자체입찰에 대한 5개사 합의는 진술인 본인이 결정하고 대표이사에게 보고하였습니다. 그후, 공동행위와 관련한 모든 업무[낙찰자로 결정시 투찰가격 결정(추후 대표이사에게 보고) 및 투찰, 다른 회사에 투찰가격 통보, 공동행위 회사간 모임 참석, 들러리 입찰참여, 낙찰물량 확인 등]는 진술인 본인이 수행하였습니다.

<표 21> 한국주조 ○○○ 진술(소갑 제2-10호증) 발췌

문) 한전 맨홀뚜껑 입찰에서 경쟁업체들과 물량이 고루 배분될 수 있도록 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 정하기로 결정한 한국주조 임직원은 누구인가요? 답) 한전 자체입찰에 대한 5개사 합의는 진술인 본인이 결정하고 대표이사에게 보고하였습니다. 그후, 공동행위와 관련한 모든 업무[낙찰자로 결정시 투찰가격 결정(추후 대표이사에게 보고) 및 투찰, 다른 회사에 투찰가격 통보, 공동행위 회사간 모임 참석, 들러리 입찰참여, 낙찰물량 확인 등]는 진술인 본인이 수행하였습니다.

<표 22> 세계주철 ○○○ 확인서(소갑 제2-1호증) 발췌

1. 상기 본인은 ㈜세계주철의 대표이사로서 1999년 6월부터 재직 중에 있으며, 회사의 업무를 총괄하고 있습니다. 2. (생략) 3. 또한, 한전 자체입찰과 관련하여 2012년 3월말부터 4월초 사이에 물림형 맨홀뚜껑을 생산하던 5개사 실무자(대광주철 ○○○, 세계주철 ○○○, 일산금속 ○○○, 삼화주철 ○○○, 한국주조 ○○○)가 사전에 낙찰자와 낙찰률을 결정하고 입찰에 참여하기로 한 합의에 대해서도 실무자의 보고를 받아 알고 있습니다.

<표 23> 일산금속 ○○○ 확인서(소갑 제2-2호증) 발췌

1. 상기 본인은 2009년 11월부터 2013년 1월초까지 ㈜일산금속의 대표이사로서 회사의 업무를 총괄하였습니다. 2. (생략) 3. 또한, 한전 자체입찰과 관련하여 2012년 3월말부터 4월초 사이에 물림형 맨홀뚜껑을 생산하던 5개사 실무자(대광주철 ○○○, 세계주철 ○○○, 삼화주철 ○○○, 일산금속 ○○○, 한국주조 ○○○)가 사전에 낙찰자와 낙찰률을 정하여 입찰에 참여하기로 협의한 데 대해서도 실무자의 보고를 받은 것으로 사료됩니다.

<표 24> 대광주철 ○○○ 확인서(소갑 제2-3호증). 발췌

1. 상기 본인은 ㈜대광주철의 대표이사로서 2001년 1월부터 재직 중에 있으며, 회사의 업무를 총괄하고 있습니다. 2. (생략) 3. 또한, 한전 자체입찰과 관련하여 2012년 3월말부터 4월초 사이에 물림형 맨홀뚜껑을 생산하던 5개사 실무자(대광주철 ○○○, 세계주철 ○○○, 일산금속 ○○○, 삼화주철 ○○○, 한국주조 ○○○)가 사전에 낙찰자와 낙찰률을 결정하고 입찰에 참여하기로 한 합의에 대해서도 실무자의 보고를 받아 알고 있습니다.

<표 25> 한국주조 ○○○ 확인서(소갑 제2-4호증) 발췌

1. 상기 본인은 **㈜한국주조의 대표이사**로서 2006년 07월부터 재직 중에 있으며, 회사의 업무를 총괄하고 있습니다. 2. 상기본인은 한전 자체입찰과 관련하여 2012년 3월말부터 4월초 사이에 물림형 맨홀뚜껑을 생산하던 5개사 실무자(대광주철 ○○○, 세계주철 ○○○, 일산금속 ○○○, 삼화주철 ○○○, 한국주조 ○○○)가 사전에 낙찰자와 낙찰률을 결정하고 입찰에 참여하기로 한 합의에 대해서도 실무자의 보고를 받아 알고 있습니다.

3) 합의배경

가) 구매(입찰) 방식의 변화

50 한전은 이 사건 맨홀뚜껑에 대해 단체수의계약(~2006년) 및 희망수량경쟁입찰[30]에 따른 연간단가계약(~2010. 7월) 등을 통해 직접 구매하였다. 한전과 연간단가계약을 체결하고 이탈방지형 맨홀뚜껑 등을 공급하던 업체는 피심인 일산금속, 대광주철 및 삼화주철 3개사[31]였다.

51 그러던 중 2010. 4월 조달청이 이탈방지형 맨홀뚜껑을 의무위탁구매대상품목으로 지정하고 다수공급자계약(MAS)을 체결함에 따라 한전은 2010. 8월부터 조달청 나라장터 종합쇼핑몰을 통해 구매하게 되는데,

30) 한전의 희망수량경쟁입찰 관련 피심인들의 부당한 공동행위 여부에 대해서도 조사를 하였으나, 한전의 보존기한(10년) 경과에 따른 입찰자료 폐기 등에 따라 법 위반 혐의점은 발견하지 못하였다.

31) 피심인 세계주철은 2010년에 한전 구매 맨홀뚜껑 시장에 진입하였다.

52 동 종합쇼핑몰을 통해 한전에 이탈방지형 맨홀뚜껑을 판매한 피심인은 세계주철, 일산금속, 대광주철 및 삼화주철 4개사[32]이다. 이 중 세계주철, 일산금속 및 대광주철 3개사는 직접 조달청과 다수공급자계약을 체결하지 아니하고 한국주물공업협동조합(이하 '한국주물조합'이라 한다)의 조합원사 자격으로 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에서 이탈방지형 맨홀뚜껑을 판매하였다. 이후, 세계주철은 한국주물조합을 탈퇴하고 2013년부터 2014년까지는 직접 조달청과 다수공급자계약을 체결하였다.

53 수요기관이 공급자를 직접 선택하여 주문하는 다수공급자계약의 특성에 따라 피심인별 수요기관의 주문량에 차이가 나기 시작하였고, 이에 따라 피심인 간 판매량에 차이가 발생하기 시작하였다.

54 이에, 피심인 세계주철, 일산금속, 대광주철 및 삼화주철 4개사 대표이사는 이탈방지형 맨홀뚜껑 생산업체 간 상생을 이유로 2011년 7월말경 대전역 회의실에서 만나 다수공급자계약 2단계 경쟁입찰 시 사전에 낙찰자 및 낙찰율을 결정한 후 입찰에 참여하고 낙찰물량을 4개사가 동일하게 분배하여 납품하기로 합의하였다.

55 이와 같은 사실은 <표 26>의 "2단계 경쟁입찰 시 사전에 낙찰자 등을 결정하자고 합의하였다."는 세계주철 ○○○, 대광주철 ○○○ 및 일산금속 ○○○의 진술을 통해 확인된다.

<표 26> 세계주철 ○○○ 진술(소갑 제2-5호증), 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-6호증), 대광주철 ○○○ 진술(소갑 제2-9호증) 발췌

문) 이탈방지형 맨홀뚜껑을 생산하는 4개사는 MAS 2단계 경쟁 시 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하고 입찰에 참가하기로 합의한 사실이 있습니까?
답) 2011년 7월말 경 대표이사들이 모여서 MAS 수요기관인 한전이 요구하는 물량을 4개사가 동일하게 배정하여 납품하자고 합의할 때 <u>MAS 2단계 경쟁 시 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하고 나머지 회사는 들러리로 입찰에 참가해 주기로 합의하였습니다.</u>

32) 피심인 한국주조는 이탈방지형 맨홀뚜껑을 생산하지 아니하였으며, 피심인 정원주철은 2018년 12월에 한전 구매 맨홀뚜껑 시장에 진입하였다.

56 또한, 피심인 세계주철, 일산금속, 대광주철 및 삼화주철의 실무자들이 2011. 12. 21. 일산금속 창원공장에서 모임을 갖고, 대광주철이 MAS 2단계 경쟁에서 낙찰받은 359개를 <표 27>과 같이 다른 3개사와 배분하기로 논의한 문건으로도 확인된다.

<표 27> 한전 이탈방지형 협의사항(소갑 제1-1호증) 발췌

한전 이탈방지형 협의사항

일시 : 2011년 12월 21일
장소 : 일산금속 청원공장
참석자 : 대광 최재민상무(최영준), 삼화 윤재홍상무, 일산 유상현상무, 세계 김기홍상무

내용 :
1. 11월 배정량 파악
1-1)삼화주철 378조, 대광주철 134조, 일산금속 155조, 세계주철 247조 총 914조
1-2)각사배정량기준시: 삼화,대광,일산 각238조, 세계 200조
1-3)삼화주철 140조, 세계주철 46조 과배정, 일산금속 83조, 대광주철 103조 추가배정
1-4)대광주철 2단계 낙찰분 359조*623,007/조(97.8%낙찰)에 대한 3개사에 배분:
삼화주철:93조,일산금속:93조,세계주철:79조,나머지대광주철:94조

57 다만, <표 28>과 같이 세계주철 ○○○, 일산금속 ○○○, 대광주철 ○○○은 다수공급자계약 2단계 경쟁입찰 등의 납품 물량 배분은 실행되지 아니한 것으로 진술하고 있으며, 조사과정에서 물량 배분을 입증할 만한 관련 자료도 발견되지 않았다.

<표 28> 세계주철 ○○○ 진술(소갑 제2-5호증), 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-6호증), 대광주철 ○○○ 진술(소갑 제2-9호증) 발췌

문) 문건의 내용과 같이 수요기관의 MAS 요구 물량을 4개사가 배분하여 납품하였습니까?
답) 당초에는 그렇게 하기로 합의는 하였으나, 한전의 검수가 너무나 까다로워 4개사가 배분 생산하여 납품하기는 실무적으로 너무 어려웠습니다. <u>물량배분은 하지 못하고 MAS 2단계 경쟁 시 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하기로 한 합의만 합의한 대로 이행되었습니다.</u>

나) 경쟁사업자의 증가

58 한전은 이 사건 맨홀뚜껑 중 물림형을 피심인 한국주조와 공동개발하여 2010년부터 자체발주를 통해 직접구매하기 시작하였다. 자체발주 초기에는 피심인 한국주조, 삼화주철 및 대광주철 3개사만 한전 입찰에 참여하였고, 공동개발자인 한국주조가 2011년까지는 거의 모든 입찰에서 낙찰[33] 받았다.

59 그러던 중 이탈방지형만을 생산하던 피심인 세계주철과 일산금속이 물림형의 한전 자체발주 물량이 급증[905개(2010년)→2,990개(2011년)→ 5,681개(2012년)]하자 물림형에 대한 금형 및 제조설비를 갖추고 2012년 초부터 한전 자체입찰에 참가할 준비를 하였다.

60 이에, 2012년 3월말부터 4월초 경 기존 물림형 제조사인 한국주조, 삼화주철 및 대광주철과 신규로 시장에 진입한 세계주철과 일산금속이 각각 동일한 물량으로 낙찰을 받을 수 있도록 사전에 낙찰자 및 투찰가격을 결정하고 입찰에 참가할 것을 합의하였다.

61 이와 같은 사실은 <표 29>의 "물림형의 물량증가 및 세계주철, 일산금속이 물림형 맨홀뚜껑의 생산을 시작하였다"는 세계주철 ○○○, 대광주철 ○○○, 일산금속 ○○○ 및 한국주조 ○○○의 진술을 통해 확인된다.

<표 29> 세계주철 ○○○ 진술(소갑 제2-5호증), 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-6호증), 대광주철 ○○○ 진술(소갑 제2-9호증), 한국주조 ○○○ 진술(소갑 제2-10호증) 발췌

문) 한전의 물림형 맨홀뚜껑 자체입찰에 참가하는 사업자들이 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하고 입찰에 참가하게 된 경위에 대해 자세하게 말씀해 주십시오.
답) 한전이 물림형 맨홀뚜껑을 자체입찰로 구매하기 시작한 이후 자체입찰에는 3개사(한국주조, 삼화주철, 대광주철)만 입찰에 참여하였고, 특허로 인한 가격경쟁력을 가진 한국주조가 2010년 및 2011년에는 거의 모든 입찰에서 낙찰을 받았습니다. 이에 이탈방지형 만을 생산하던 세계주철 및 일산금속도 물림형 맨홀뚜껑 생산을

33) 2010년부터 2011년까지 진행된 물림형 맨홀뚜껑 41건의 한전 입찰에서 한국주조가 40건을 낙찰 받았다.

시작하였고, 한국주조도 혼자서는 점차 증가하는 한전의 물림형 맨홀뚜껑의 구매 수량을 모두 생산할 수는 없었습니다. 이때(2012년 3월말부터 4월초) 삼화주철 ○○○ 전무가 이탈방지형과 같이 물림형도 제조사업자인 5개사(대광주철, 세계주철, 일산금속, 삼화주철, 한국주조)가 한전의 자체입찰 물량을 동등하게 낙찰 받을 수 있도록 사전에 낙찰자 및 낙찰율을 결정하고 입찰에 참여하자는 제안을 하였고, 이에 나머지 4개사도(대광주철, 세계주철, 일산금속, 한국주조)동의하였습니다.

4) 합의 및 실행

62 피심인들은 앞서 살펴본 바와 같이 구매(입찰) 방식의 변화 등을 배경으로 이 사건 맨홀뚜껑 구매 입찰과 관련하여 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격을 결정하고 입찰에 참가 할 것을 합의하였다.

63 그리고 피심인들은 이와 같은 합의에 따라 2011년 9월부터 2020년 1월 공정거래위원회 현장 조사일까지의 기간 동안 총 1,016건의 입찰에 참가 하면서, 사전에 각 입찰 건별로 낙찰예정자 및 투찰가격을 결정하고 이를 실행하였다.

64 이하에서는 이 사건 입찰의 발주기관인 조달청 및 한전으로 구분하여 낙찰예정자와 투찰가격의 결정 등 합의 및 실행 내용을 구체적으로 살펴보기로 한다.

가) 조달청 발주 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰(12건)

(1) 합의 개요

65 피심인 세계주철, 일산금속, 대광주철 및 삼화주철 4개사는 조달청이 2011년부터 2014년까지의 기간 동안 이탈방지형 맨홀뚜껑 구매를 위해 발주한 12건의 다수공급자계약 2단계 경쟁입찰에 참가하면서, 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격을 결정하기로 합의하였다. 조달청이 발주한 이 사건 입찰 관련 합의에 관여한 피심인별 담당 임직원 현황은 아래 <표 30>과 같다.[34)]

34) 삼화주철은 2017년 1월 부도가 발생하여 2017.2.2. 당좌거래가 정지되었고, 관련자들은 소재가 불분명하여 조사를 진행하지 못하였다.

<표 30> 피심인별 담당 임직원 현황

연번	피심인	성명	직위	담당 업무	비고
1	세계주철	**○○○**	대표이사	업무 총괄(2011.3.~현재)	
		○○○	전무	입찰 총괄(2011.3.~현재)	
2	일산금속	**○○○**	대표이사	업무 총괄(2009.11.~2013.1.)	퇴직
		○○○	대표이사	업무 총괄(2013.1.~현재)	
		○○○	상무	입찰 총괄(1992.6.~2013.1.)	퇴직
		○○○	상무	입찰 총괄(2013.2.~2014.11.)	퇴직
3	대광주철	**○○○**	대표	업무 총괄(2010.1.~현재)	
		○○○	부사장	입찰 총괄(1997.8.~현재)	

* 합의 당사자의 경우 성명을 굵은 글씨로 표시함

(2) 합의 내용

66 피심인 세계주철, 일산금속, 대광주철 및 삼화주철 4개사 대표이사는 다수공급자계약의 2단계 경쟁입찰 시 사전에 낙찰자 및 투찰가격을 결정하고 입찰에 참가할 것을 합의하였고, 이러한 합의에 따라 피심인 세계주철 ○○○, 일산금속 ○○○·○○○, 대광주철 ○○○ 및 삼화주철 ○○○은 다수공급자계약 2단계 경쟁이 발주되면 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격을 결정하였다.

67 이와 같이 피심인 4개사가 사전에 낙찰예정자와 투찰가격을 결정한 사실은 <표 31>의 "낙찰자와 입찰가격은 4개사의 담당자가 유선으로 합의하여 정하였다"는 세계주철 ○○○, 일산금속 ○○○, 대광주철 ○○○의 진술 및 <표 32>의 "4개사가 사전에 낙찰자를 정하였다"는 일산금속 ○○○의 진술을 통해 확인된다.

<표 31> 세계주철 ○○○ 진술(소갑 제2-5호증), 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-6호증), 대광주철 ○○○ 진술(소갑 제2-9호증) 발췌

문) MAS 2단계 경쟁입찰 시 사전에 낙찰자 및 낙찰가격은 어떠한 방법으로 결정하였습니까?
답) ……낙찰자는 그때그때 입찰 전에 4개사의 담당자(대광 ○○○, 삼화 ○○○, 일산 ○○○, 세계 ○○○)가 유선으로 합의 후 정하였으며, 입찰가격 역시 동일한 방법으로 최대한 높게 정했습니다.

<표 32> 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-7호증) 발췌

문) 귀하가 맨홀뚜껑 관련 한전 영업을 담당할 시기에 한전은 이탈방지형 맨홀뚜껑을 조달청을 통한 MAS로도 구매하던 시기입니다. MAS와 관련하여 다른 사업자와 사전에 낙찰자 등을 결정한 사실은 있었습니까? 답) MAS 2단계 경쟁과 관련하여 이탈방지형 생산 4개사(일산금속, 세계주철, 대광주철, 삼화주철)가 사전에 낙찰자를 결정한 사실은 있습니다.

(3) 합의 실행 및 결과

68 2011년부터 2014년까지 이 사건 맨홀뚜껑 중 이탈방지형에 대해 조달청과 다수공급자계약(MAS)을 체결한 업체는 아래 <표 33>과 같으며, 조달청은 수요기관의 납품요구대상금액이 1억원 이상일 경우 다수공급자계약(MAS)을 체결한 한국주물조합과 삼화주철에 가격제안을 요청[35]하였다.

<표 33> 한전 맨홀뚜껑 다수공급자계약 체결 업체 현황

연도별	2010년도	2011년도	2012년도	2013년도	2014년도
계약 업체명	<2개 업체> ①한국주물공업 협동조합 (세계주철, 일산금속, 대광주철은 조합원사) ②삼화주철	<2개 업체> ①한국주물공업 협동조합 (세계주철, 일산금속, 대광주철은 조합원사) ②삼화주철	<2개 업체> ①한국주물공업 협동조합 (세계주철, 일산금속, 대광주철은 조합원사) ②삼화주철	<3개 업체> ①한국주물공업 협동조합 (일산금속, 대광주철은 조합원사) ②삼화주철 ③세계주철	<3개 업체> ①한국주물공업 협동조합 (일산금속, 대광주철은 조합원사) ②삼화주철 ③세계주철

* 자료출처: 조달청 제출자료

69 조달청의 제안요청을 받은 한국주물조합 조합원사인 피심인 세계주철[36], 일산금속, 대광주철과 삼화주철은 2011년 7월부터 2014년까지 전화로 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하고 제안서를 제출하였다. 다만, 한국주물조합의 조합원사인 피심인

35) 세계주철이 조달청과 다수공급자계약을 체결한 2013년과 2014년에는 한국주물공업협동조합, 삼화주철 및 세계주철에 가격제안을 요청하였다.

36) 세계주철은 2013년도부터 한국주물공업협동조합에서 탈퇴하였다.

세계주철, 일산금속, 대광주철은 조달청과 직접 다수공급자계약을 체결하지 아니하여 낙찰예정자나 들러리로 결정되면 한국주물조합[37]의 명의로 제안서를 제출[38]하였다.

70 이와 같은 사실은 <표 34>의 "한국주물조합의 이름으로 제안서를 제출하였다"는 내용의 세계주철 ○○○, 일산금속 ○○○, 대광주철 ○○○의 진술을 통해 확인된다.

<표 34> 세계주철 ○○○ 진술(소갑 제2-5호증), 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-6호증), 대광주철 ○○○ 진술(소갑 제2-9호증) 발췌

문) 제안요청일자 기준 2012년 5월 7일 MAS 2단계 경쟁입찰의 낙찰자는 한국주물공업협동조합(이하 '한국주물조합'이라 한다.)입니다. 세계주철이 낙찰자라고 말씀하신 이유는 무엇입니까?
답) <u>한국주물조합의 이름으로 조합원사인 세계주철이 직접 입찰에 참여</u>해서 낙찰을 받은 것입니다. 한국주물조합이 MAS 2단계 경쟁입찰에 관여한 사실은 없습니다
문) 제안요청일자 기준 2011.3.31., 2012.3.8. MAS 2단계 경쟁입찰의 낙찰자는 한국주물공업협동조합(이하 '한국주물조합'이라 한다.)입니다. 일산금속이 낙찰자라고 말씀하신 이유는 무엇입니까?
답) <u>한국주물조합의 이름으로 MAS계약을 한 일산금속이 직접 입찰에 참</u>여해서 낙찰을 받은 것입니다. 한국주물조합이 MAS 2단계 경쟁입찰에 관여한 사실은 없습니다.
문) 제안요청일자 기준 2011.9.15., 2011.11.9., 2013.4.9. 및 2014.5.27. MAS 2단계 경쟁입찰의 낙찰자는 한국주물공업협동조합(이하 '한국주물조합'이라 한다.)입니다. 대광주철이 낙찰자라고 말씀하신 이유는 무엇입니까?
답) <u>한국주물조합의 이름으로 MAS계약을 한 대광주철이 직접 입찰에 참여</u>해서 낙찰을 받은 것입니다. 한국주물조합이 MAS 2단계 경쟁입찰에 관여한 사실은 없습니다

71 피심인 4개사는 아래 <표 35>와 같이 사전에 낙찰예정자 및 투찰(제안)금액을 합의하여 참가한 조달청 발주 다수공급자계약 2단계 경쟁입찰 12건 모두에 대해 사전에 합의한 대로 낙찰 받아 계약을 체결하였다.

37) 한국주물공업협동조합이 다수공급자계약 2단계 경쟁의 담합에 가담한 정황은 발견되지 아니하였다.

38) 제안서는 다수공급자계약을 체결한 업체만 제출할 수 있어 한국주물조합의 회원사는 1개 업체만 제안서 제출이 가능하였다. 따라서, 1개 회원사가 낙찰예정자나 들러리로 제안서를 제출 할 경우 나머지 회원사는 제안서 제출이 불가능하였다.

<표 35> 다수공급자계약 2단계 경쟁 12건 입찰 결과

[단위: %, 원(부가가치세 제외)]

연번	수요기관	제안명	제안요청 일자	제안자[39]	제안율	낙찰 업체	계약금액
1	남부 건설처	김해일반산업단지 건설공사	2011. 9. 15.	대광주철	98.430	대광 주철	
				삼화주철	98.901		
2	중부 건설본부	청주율량택지지구 간선공사	2011. 11. 09.	대광주철	97.803	대광 주철	
				삼화주철	97.990		
3	남부 건설처	미음산업단지 건설공사	2012. 1. 27.	일산금속	97.802	일산 금속	
				삼화주철	98.000		
4	남부 건설처	울산혁신도시 건설공사	2012. 4. 9.	삼화주철	99.000	삼화 주철	
				일산금속	100.00		
5	남부 건설처	진주혁신도시 건설공사	2012. 4. 9.	대광주철	98.900	대광 주철	
				삼화주철	99.000		
6	부산울산 지역본부	양산신도시3-5공구 대비관로공사	2012. 5. 7.	세계주철	98.900	세계 주철	
				삼화주철	99.000		
7	남부 건설처	진주혁신도시 건설공사	2012. 8. 1.	삼화주철	98.810	삼화 주철	
				대광주철	98.900		
8	충북강원 개발지사	원주기업도시 지중화공사	2012. 11. 29.	세계주철	97.724	세계 주철	
				삼화주철	97.959		
9	중부 건설본부	당진국가산업단지 관로설치공사	2013. 4. 9.	대광주철	97.912	대광 주철	
				삼화주철	98.000		
				세계주철	97.998		
10	충북강원 개발지사	충북혁신도시 관로공사1공구	2013. 12. 12.	삼화주철	97.850	삼화 주철	
				대광주철	98.000		
11	인천 사업본부	이탈방지형 맨홀뚜껑 918mm 587EA	2014. 5. 9.	세계주철	97.659	세계 주철	
				대광주철	97.796		
				삼화주철	97.913		
12	경기 사업본부	이탈방지형 맨홀뚜껑	2014. 5. 27.	대광주철	97.696	대광 주철	
				삼화주철	97.788		
				세계주철	97.715		
합 계							

39) 한국주물공업협동조합 회원사는 다수공급자계약 체결업체인 조합의 이름으로 제안서를 제출하였다.

72 피심인들이 낙찰받아 계약을 체결한 12건의 피심인별 낙찰금액 및 들러리 금액은 아래 <표 36>과 같다.

<표 36> MAS 2단계 경쟁입찰 관련 피심인별 낙찰금액 및 들러리금액

[단위: 원(부가가치세 제외)]

연번	피심인	낙찰		들러리	
		건	금액	건	금액
1	세계주철	3	644,742,454	3	568,990,840
2	일산금속	1	237,872,727	1	146,764,800
3	대광주철	5	871,642,988	3	533,034,840

73 이와 같이 피심인 4개사가 사전에 낙찰예정자와 투찰가격을 결정한 대로 낙찰받은 사실은 <표 37> 및 <표 38>의 "MAS 2단계 경쟁에서는 4개사의 합의대로 실행되었다"는 피심인 세계주철 ○○○, 대광주철 ○○○ 및 일산금속 ○○○의 진술을 통해서도 확인된다.

<표 37> 세계주철 ○○○ 진술(소갑 제2-5호증), 대광주철 ○○○ 진술(소갑 제2-9호증) 발췌

문) 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하여 입찰에 참여한 합의는 합의대로 실행되었습니까? 답) MAS 2단계 경쟁입찰에서는 4개사의 합의대로 실행되었습니다.

<표 38> 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-6호증) 발췌

문) 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하여 입찰에 참여한 합의는 합의대로 실행되었습니까? 답) 제가퇴직할 때 까지는 MAS 2단계 경쟁입찰의 4개사 합의와 한전자체 입찰의 5개사 합의는 합의대로 실행되었습니다.

나) 한전 자체입찰(1,004건)

(1) 합의 개요

74 피심인 세계주철, 일산금속, 대광주철, 한국주조 및 삼화주철은 2012년 5월부터 2020년 1월(삼화주철은 2017년 2월)까지 한전이 실시한 1,004건(삼화주철은 541건)의 맨홀뚜껑 구매를 위한 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격을 합의하고 이를 실행한 사실이 있다.

75 피심인 정원주철[40]은 피심인 세계주철, 일산금속, 대광주철 및 한국주조와 2019년 4월부터 2020년 1월까지 한전이 실시한 98건의 맨홀뚜껑 구매를 위한 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격을 합의하고 이를 실행한 사실이 있다.

76 한전이 자체발주한 이 사건 입찰 관련 합의에 관여한 피심인별 담당 임직원 현황은 아래 <표 39>와 같다.

<표 39> 피심인별 담당 임직원 현황

연번	피심인	성명	직위	담당 업무	비고
1	세계주철	○○○	대표이사	업무 총괄(2011. 3.~현재)	
		○○○	전무	입찰 총괄(2011. 3.~현재)	
2	일산금속	○○○	대표이사	업무 총괄(2009. 11.~2013. 1.)	퇴직
		○○○	대표이사	업무 총괄(2013. 1.~현재)	
		○○○	상무	입찰 총괄(1992. 6.~2013. 1.)	퇴직
		○○○	상무	입찰 총괄(2013. 2.~2014. 11.)	퇴직
		○○○	상무	입찰 총괄(2014. 12.~현재)	
3	대광주철	○○○	대표	업무 총괄(2010. 1.~현재)	
		○○○	부사장	입찰 총괄(1997. 8.~현재)	
4	한국주조	○○○	대표	업무 총괄(2006. 7.~현재)	
		○○○	상무	입찰 총괄(2006. 8.~현재)	
5	정원주철	**○○○**	대표	업무 총괄(2002. 7.~현재)	
		○○○	전무	입찰 총괄(2002. 7.~현재)	

* 합의 당사자의 경우 성명을 굵은 글씨로 표시함

40) 정원주철은 한전 맨홀뚜껑의 생산설비를 갖추고 2018년 12월부터 한전 맨홀뚜껑 구매시장에 진입하였다.

(2) 합의 내용

77 피심인 세계주철, 일산금속, 대광주철, 한국주조 및 삼화주철 5개사는 2012년 3월말에서 4월초경 한전이 자체발주하는 맨홀뚜껑과 관련하여 피심인들간 낙찰물량이 비슷하거나 동일해 지도록 사전에 낙찰자와 투찰가격을 결정하기로 합의하였다.

78 이러한 합의를 실행하기 위해 피심인 5개사가 번갈아 총무사를 맡아 피심인별 낙찰물량을 관리하면서 낙찰물량이 비슷하거나 동일해 지도록 낙찰예정자를 결정하여 낙찰예정자에게 전화로 통보하였다. 낙찰예정자는 자신의 투찰가격을 결정하여 다른 피심인에게 전화로 통보하였고, 이를 통보받은 다른 피심인들은 이보다 높은 가격으로 투찰하거나 입찰에 참여하지 아니하는 방법으로 낙찰예정자가 낙찰을 받을 수 있도록 하였다.

<표 40> 피심인별 공동행위 실행 순서

총무사 (낙찰물량이 상대적으로 적은 피심인을 낙찰예정자로 결정)	⇒ 전화 통보	낙찰예정 피심인 (투찰가격 결정)	⇒ 전화 통보	다른 피심인 (입찰참여 할 경우 투찰가격 결정)	⇒	입찰참여 또는 입찰불참

79 이와 같은 사실은 <표 41> 및 <표 42>의 "사전에 낙찰자와 투찰가격을 결정하였다"는 세계주철 ○○○, 일산금속 ○○○, ○○○, ○○○, 대광주철 ○○○ 및 한국주조 ○○○의 진술을 통해 확인된다.

<표 41> 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-7호증), ○○○ 진술(소갑 제2-8호증) 발췌

문) 일산금속 등 5개사는 무엇을 기준으로 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하였는지 구체적으로 말씀하여 주십시오?
답) 한전 자체입찰에 참여하던 5개사가 물량을 균등하게 낙찰 받을 수 있도록 사전에 낙찰자를 결정하였습니다. 또한, 사업자간 어느 정도의 이익을 확보할 수 있도록 가능한 높은 가격에 낙찰받을 수 있도록 투찰가격을 결정하였습니다.

<표 42> 세계주철 ○○○ 진술(소갑 제2-5호증), 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-6호증), 대광주철 ○○○ 진술(소갑 제2-9호증), 한국주조 ○○○ 진술(소갑 제2-10호증) 발췌

문) 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 어떠한 방법으로 결정하기로 합의를 하였습니까?
답) 맨홀뚜껑 제조사들이 동종업계 간 상생을 위하여 사업자간 낙찰 받은 물량이 비슷(동일)하게 유지되도록 사전에 낙찰자를 결정하기로 합의 하였습니다. 또한, 사업자간 어느 정도의 이익을 확보할 수 있도록 가능한 높은 가격에 낙찰 받을 수 있도록 투찰가격을 결정하기로 합의 하였습니다.한국주조, 대광주철, 삼화주철, 세계주철, 일산금속 5개사가 번갈아 1년씩 총무사를 맡아, 낙찰자결정, 회의주재, 낙찰물량 관리 등을 하기로 합의 하였습니다. 총무사는 입찰에 대한 낙찰자를 결정하여 당해 회사에 이를 유선을 통하여 통보합니다. 낙찰자로 결정된 회사는 자기의 투찰가격을 90% 후반대(95% 이상)로 정하여 다른 회사에 이를 유선을 통해 통보하고, 이를 통보받은 회사는 통보받은 가격보다 높게 입찰에 참여하여 낙찰자로 결정된 회사가 낙찰을 받도록 하였습니다.

80 또한, 피심인 5개사가 번갈아 총무사를 맡으면서 낙찰물량 관리 등을 하였다는 사실은 <표 43> 부터 <표 51>까지의 한전정산표 및 피심인 세계주철 ○○○, 일산금속 ○○○, 대광주철 ○○○ 및 한국주조 ○○○의 진술 등을 통해 확인된다.

81 <표 43>은 공동행위 중간점검을 위해 모임을 가졌으며, 이 모임에서 한전정산표로 논의를 하였다는 피심인 실무자들의 진술이다.

<표 43> 세계주철 ○○○ 진술(소갑 제2-5호증), 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-6호증), 대광주철 ○○○ 진술(소갑 제2-9호증), 한국주조 ○○○ 진술(소갑 제2-10호증) 발췌

문) 한전의 물림형 맨홀뚜껑 자체입찰에 참가하는 사업자들이 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하고 입찰에 참가하게 된 경위에 대해 자세하게 말씀해 주십시오.
답) 답) 한전이 물림형 맨홀뚜껑을 자체입찰로 …(중략)… 이후, 2012년 7월경 본인이 붙임3과 같은 한전정산표를 작성하여 5개사 실무자간 회의를 개최(장소: 한국주조 안산공장, 참여자: 삼화주철 ○○○, 일산금속 ○○○, 대광주철 ○○○, 세계주철 ○○○, 한국주조 ○○○) 하였으며, 이 자리에서 공동행위 진행을 위한 중간점검을 한 사실이 있습니다.
문) 한전의 물림형 맨홀뚜껑 자체입찰에 참가하는 사업자들이 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하고 입찰에 참가하게 된 경위에 대해 자세하게 말씀해 주십시오.

답) 답) 한전이 물림형 맨홀뚜껑을 자체입찰로 …(중략)… 이후, 2012년 7월경 공동행위 진행을 위한 중간점검을 하기 위하여 5개사 실무자간 모임(장소: 한국주조 안산공장, 참여자: 삼화주철 ○○○, 일산금속 ○○○, 대광주철 ○○○, 세계주철 ○○○, 한국주조 ○○○)을 가졌으며, 당시 대광주철 ○○○이 작성한 한전정산표(붙임3)를 모임에서 봤던 기억이 있습니다.

82 <표 44>는 피심인 세계주철, 일산금속, 대광주철, 한국주조 및 삼화주철이 2012. 4월부터 6월까지 실시된 4번의 한전 자체입찰 후 2012. 7월경 공동행위 중간점검을 위해 최초로 작성한 한전정산표로서 <붙임2> 한전 자체입찰 1,004건의 세부 입찰결과 연번 1번부터 4번까지의 입찰물량과 낙찰자가 모두 일치하고 있다.

<표 44> 한전정산표 2012. 7월(소갑 제1-2호증 발췌)

<붙임3>

한전정산표

1.한전 배정및 수주량

		삼화주철	대광주철	일산금속	세계주철	한국주조	합계	평균	비고
1월	이탈	208	244	233	226				
2월	이탈	194	38	462	305				
3월	이탈	112	151	191	58				
4월	이탈	463	364	104	115				
소계		977	797	990	704		3468	867	
5월	이탈	201	172	239	255	0	867	173.4	
	물림	220	0	0	392	362	974	194.8	
6월	이탈	393	162	304	81	0	940	188	
	물림	0	391	0	327	81	799	159.8	
소계	이탈	594	334	543	336	0	1807	361.4	
	물림	220	391	0	719	443	1773	354.6	
계	이탈	1571	1131	1533	1040	0	5275		
	물림	220	391	0	719	443	1773		
		1791	1522	1533	1059	443			

2.한전 초과량,부족량

		삼화주철	대광주철	일산금속	세계주철	한국주조	합계	평균	비고
1~4월	이탈	70	-70	123	-123				
		40			-40				
5,6월	이탈	27	-27	25	-25				
	이탈	206		156		-361			
	물림	-36	36	-354	354				
	물림	-11			11				
	물림	-79				79			
	물림	-8							
상반기	이탈	97	-97						
		40			-40				
		206				-206			
				148	-148				
				156		-156			
	물림	-36	36						
		-11			11				
		-79				79			
				-354	354				

83 <표 45> 부터 <표 48>까지는 피심인들의 총무사의 순번과 관련된 진술이다.

<표 45> 세계주철 ○○○ 진술(소갑 제2-5호증), 대광주철 ○○○ 진술(소갑 제2-9호증), 한국주조 ○○○ 진술(소갑 제2-10호증) 발췌

문) 5개사(대광주철, 삼화주철, 일산금속, 세계주철, 한국주조)는 어떠한 순번으로 총무사를 맡아 낙찰자결정, 회의주재, 낙찰물량 관리 등을 하셨습니까?
답) 대광주철(12년)→대광주철(13년)→삼화주철(14년)→세계주철(15년)→한국주조(16년)→일산금속(17년)→대광주철(18년)→세계주철(19년)→한국주조(20년) 순으로 총무사를 맡았습니다.

<표 46> 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-6호증) 발췌

문) 5개사(대광주철, 삼화주철, 일산금속, 세계주철, 한국주조)는 어떠한 순번으로 총무사를 맡아 낙찰자결정, 회의주재, 낙찰물량 관리 등을 하셨습니까?
답) 제가 퇴직할 때인 2013년 까지는 대광주철이 총무사를 맡고 있었습니다.

<표 47> 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-7호증) 발췌

문) 5개사(대광주철, 삼화주철, 일산금속, 세계주철, 한국주조)는 어떠한 순번으로 총무사를 맡아 낙찰자결정, 회의주재, 낙찰물량 관리 등을 하셨습니까?
답) 2013년 이전의 총무사는 알지 못하며, 2013년에는 대광주철, 2014년에는 삼화주철이 총무사를 맡았습니다.

<표 48> 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-8호증) 발췌

문) 5개사(대광주철, 삼화주철, 일산금속, 세계주철, 한국주조)는 어떠한 순번으로 총무사를 맡아 낙찰자결정, 회의주재, 낙찰물량 관리 등을 하셨습니까?
답) 2014년 이전의 총무사는 알지 못하며, 2014년부터는 삼화주철(14년)→세계주철(15년)→한국주조(16년)→일산금속(17년)→대광주철(18년)→세계주철(19년)→한국주조(20년) 순으로 총무사를 맡았습니다.

84 <표 49>는 2013년 당시 총무사인 대광주철이, <표 50>은 2019년 당시 총무사인 세계주철이 물량관리를 위해 작성한 정산표[41]이다.

41) 2013~2019년도까지의 모든 정산표는 <소갑 제1-3호증> 참조. 다만, 2014년도의 정산표는 발견하지 못하였다.

<표 49> 한전 정산표 2013년(소갑 제1-3호증 발추[)

2013년 (증제 2호의 3)

월	구분	업체명					합계	1개사별
		삼화주철	대광주철	일산금속	세계주철	한국주조		
1월~12월	이탈	1,352	1,656	1,771	1,175	-	5,954	1,191
1월~12월	물림	528	274	66	739	1,860	3,467	693
합계		1,880	1,930	1,837	1,914	1,860	9,421	1,884

2014년

월	구분	삼화주철	대광주철	일산금속	세계주철	한국주조	합계	1개사별
1	이탈	13	-	26	6	-	45	9
	물림	-	34	-	-	240	274	55
2	이탈	157	-	99	83		339	68
	물림	320	-	52	253	530	1,155	231
3	이탈	25	115	115	79	-	334	67
	물림	-	-	-	-	112	112	22
4	이탈	41	79	75	-	-	195	39
	물림	-	121	-	-	-	121	24
5	이탈	702	750	921	530	-	2,903	581
	물림	-	271	-	174	445	890	178
6	이탈	16	-	60	137	-	213	43
	물림	14	30	-	-	224	268	54
7	이탈	114	20	110	-	-	244	49
	물림	9	-	-	300	10	319	64
8	이탈	145	332	170	-	-	647	129
	물림	-	-	-	-	77	77	15
9	이탈	118	-	71	83	-	272	54
	물림	-	-	-	-	350	350	70
10	이탈	125	20	146	164	-	455	91
	물림	-	-	15	-	20	35	7
11	이탈	122	145	113	-	-	380	76
	물림	-	-	-	305	-	305	61
12	이탈	60	50	80	-	-	190	38
	물림	-	-	-	-	86	86	17
소계	이탈	1,638	1,511	1,986	1,082	-	6,217	1,243
	물림	343	456	67	1,032	2,094	3,992	798
합계		1,981	1,967	2,053	2,114	2,094	10,209	2,042

월	구분	업체명					합계	1개사별
		삼화주철	대광주철	일산금속	세계주철	한국주조		
1월~12월	이탈	2,990	3,167	3,757	2,257	-	12,171	2,434
1월~12월	물림	871	730	133	1,771	3,954	7,459	1,492
합계		3,861	3,897	3,890	4,028	3,954	19,630	3,926

사실과 사의 어으[illegible]

<표 50> 한전 정산표 2019년(소갑 제1-3호증 발췌)

(증제 1호)

2019년 한국전력공사 입찰 배정 내역서

月	제품	대광주철	세계주철	일산금속	정원주철	한국주조	합계
1	이탈,물림	46			-		46
	스프링	156	305		-	459	920
	금액	137,643,000	200,208,000		-	301,614,800	639,465,800
2	물림형	103	14				117
	스프링	256	-	114	-	64	434
	금액	237,910,640	8,901,200	75,475,400	-	42,446,800	364,734,040
3	물림형	53	103	218		42	416
	스프링	203	346	283		162	994
	금액	168,579,400	296,215,600	329,493,450		135,919,300	930,207,750
4	물림형		-		13	24	37
	스프링		75	266	-	363	704
	금액		50,028,000	174,828,500	8,840,000	255,636,700	489,333,200
5	이탈,물림		58	40	173		271
	스프링	418	532	250	-		1,200
	금액	275,780,560	389,615,710	195,019,000	114,741,000		975,156,270
6	물림형		6	-	-	18	24
	스프링	47	226	266	-	-	539
	금액	30,994,150	152,739,400	175,131,000	-	11,939,400	370,803,950
7	이탈,물림	14		43	88		145
	스프링	268	117	-	-	474	859
	금액	186,288,460	71,705,200	28,238,100	58,014,000	310,423,300	654,669,060
8	물림형	29			60		89
	스프링	65	283		-	48	396
	금액	60,765,100	163,503,250		39,336,000	32,208,000	295,812,350
9	물림형			68			68
	스프링	52		82		40	174
	금액	30,222,192		93,022,910		26,620,000	149,865,102
10	이탈,물림		18			19	37
	스프링	191	144	316		372	1,023
	금액	111,030,920	95,632,416	180,334,880		242,892,820	629,891,036
11	이탈,물림	34		16		-	50
	스프링			-	-	157	157
	금액	25,806,000		9,405,088	-	92,608,412	127,819,500
12	물림형		68		12		80
	스프링		-		83		83
	금액		39,816,244		55,568,755		95,384,999
소계	이탈형	279	267	385	346	103	1,380
	물림형	1,656	2,028	1,577	83	2,139	7,483
	합계	1,935	2,295	1,962	429	2,242	8,863
총금액		1,540,800,982	1,857,980,730	1,455,967,328	391,240,755	1,452,309,532	6,698,299,327

85 피심인 세계주철 ○○○, 일산금속 ○○○→○○○→○○○, 대광주철 ○○○, 한국주조 ○○○, 삼화주철 ○○○→○○○은 이 사건 공동행위 관련 합의 후, 매달 광명역이나 천안역 인근의 식당, 커피숍 또는 골프장 등에서 모임을 갖고 낙찰 물량 확인 등 공동행위 중간점검을 실시하였다.

86 이와 같은 사실은 <표 51> 부터 <표 53>까지의 피심인 세계주철 ○○○, 일산금속 ○○○, ○○○, ○○○, 대광주철 ○○○, 한국주조 ○○○의 진술, <표 54> 실무자 모임내역 및 <표 55> 모임 증빙을 통해 확인된다.

<표 51> 세계주철 ○○○ 진술(소갑 제2-5호증), 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-6호증), 대광주철 ○○○ 진술(소갑 제2-9호증), 한국주조 ○○○ 진술(소갑 제2-10호증) 발췌

문) 붙임1 '한전 이탈방지형 협의사항'이라는 문건의 작성경위 및 그 내용에 대해 자세하게 설명해 주십시오?
답) 한전이 맨홀뚜껑을 이탈방지형은 MAS로 물림형 …(중략)… 2011년 7월말 경의 합의이후 매달 한번씩 4개사의 담당자들이 모임을 가진바 있으며, 이 문건은 그 모임을 위해서 작성한 것 같습니다.
문) 2011년 7월말 경의 합의이후 매달 한번씩 4개사의 담당자들이 모임을 가진 장소는 어디입니까?
답) 주로 광명역이나 천안역 인근의 식당이나 커피숍에서 모임을 가졌으며, 참석자는 삼화주철 ○○○, 세계주철 ○○○, 일산금속 ○○○, 대광주철 ○○○ 이었습니다.
문) 5개사의 합의이후 매달 한번씩 5개사의 담당자들이 모임을 가진 장소는 어디입니까?
답) 주로 광명역이나 천안역 인근의 식당이나 커피숍에서 모임을 가졌으며, 참석자는 삼화주철 ○○○, 세계주철 ○○○, 일산금속 ○○○, 대광주철 ○○○, 한국주조 ○○○ 이었습니다.
문) 5개사의 모임을 위해 별도의 회비를 각출하여 지출한 사실은 없습니까?
답) 모임을 가질때마다 어느 한명이 계산하거나 각자 계산하였습니다. 모임을 위해 별도의 회비를 각출한 사실은 없습니다.

<표 52> 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-7호증) 발췌

문) 5개사의 총무모임은 주로 어디에서 가졌으며, 참석자는 누구 였습니까?
답) 주로 광명이나 천안역 인근의 식당이나 커피숍에서 모임을 가졌으며, 참석자는 삼화주철 ○○○, 세계주철 ○○○, 한국주조 ○○○, 일산금속 ○○○, 대광주철 ○○○입니다.
문) 총무모임 시 식당이나 커피숍은 누가 계산하였습니까? 답) 어느 한명이 계산하거나, 각자 계산하였습니다.

<표 53> 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-8호증) 발췌

문) 5개사의 총무모임은 주로 어디에서 가졌으며, 참석자는 누구 였습니까? 답) 주로 광명이나 천안역 인근의 식당이나 커피숍에서 모임을 가졌으며, 참석자는 삼화주철 ○○○, 세계주철 ○○○, 한국주조 ○○○, 일산금속 ○○○, 대광주철 ○○○입니다. 문) 총무모임 시 식당이나 커피숍은 누가 계산하였습니까? 답) 어느 한명이 계산하거나, 각자 계산하였습니다.

<표 54> 이 사건 공동행위 물량배분확인 등 실무자 모임 증빙 내역[42)]

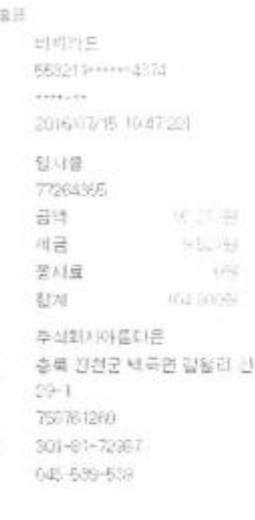
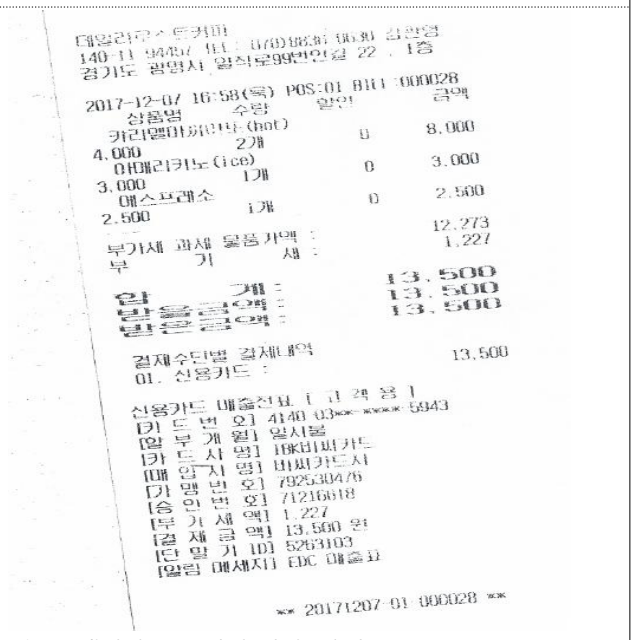
연번	일시	장 소	참석자	증빙
1	2015. 1. 16.	천안아산역 인근식당	세계, 일산, 대광, 삼화, 한국	버스 영수증
2	2015. 3. 13.	광주 금호식당	세계, 일산, 대광, 삼화, 한국	식당 영수증
3	2015. 7. 16.	광명역 인근커피숍	세계, 일산, 대광, 삼화, 한국	커피숍 영수증
4	2015. 10. 27.	충북 청주	세계, 일산, 대광, 삼화, 한국	영수증
5	2015. 11. 11.	나주 식당 및 커피숍	세계, 일산, 대광, 삼화, 한국	식당 등 영수증
6	2015. 12. 18.	천안아산역 인근식당	세계, 일산, 대광, 삼화, 한국	식당 영수증
7	2016. 3. 2.	광명역 인근식당	세계, 일산, 대광, 삼화, 한국	KTX 영수증
8	2016. 4. 8.	충남 천안	일산, 대광, 삼화, 한국	영수증
9	2016. 7. 15.	충북 진천	일산, 대광, 삼화, 한국	영수증
10	2016. 12. 7.	광명역 인근식당	세계, 일산, 대광, 삼화, 한국	식당 영수증
11	2017. 1. 11.	광명역 인근커피숍	세계, 일산, 대광, 한국	커피숍 영수증
12	2017. 2. 22.	광명역 인근커피숍	세계, 일산, 대광	커피숍 영수증
13	2017. 3. 16.	광명역 인근식당	세계, 일산, 대광, 한국	KTX 영수증
14	2017. 7 .6.	광명역 인근식당	세계, 일산, 대광, 한국	KTX 영수증
15	2017. 8. 22.	광명역 인근식당 등	세계, 일산, 대광, 한국	식당 등 영수증
16	2017. 9. 15.	영천 세계주철 인근식당	세계, 일산, 대광, 한국	KTX 영수증
17	2017. 12. 7.	광명역 인근커피숍	세계, 일산, 대광, 한국	커피숍 영수증
18	2018. 1. 19.	광명역 인근식당	세계, 일산, 대광, 한국	KTX 영수증
19	2018. 3. 8.	천안아산역 인근식당	세계, 일산, 대광, 한국	식당 영수증
20	2018. 5. 18.	광명역 인근식당	세계, 일산, 대광, 한국	식당 영수증
21	2018. 8. 16.	천안아산역 인근식당	세계, 일산, 대광, 한국	KTX 영수증
22	2018. 10. 12.	천안아산역 인근커피숍	세계, 일산, 대광, 한국	커피숍 영수증
23	2018. 12. 21.	광명역 인근식당	세계, 일산, 대광, 한국	식당 영수증
24	2019. 3. 13.	천안아산역 인근식당	세계, 일산, 대광, 한국	식당 영수증
25	2019. 4. 11.	천안아산역 인근식당	세계, 일산, 대광, 한국, 정원	KTX 영수증
26	2019. 5. 28.	광명역 인근식당	일산, 대광, 삼화, 한국	식당 영수증
27	2019. 6. 12.	광명역 인근식당	세계, 일산, 대광, 한국, 정원	KTX 영수증
28	2019. 7. 13.	세종 인근	세계, 일산, 대광, 한국	영수증
29	2019. 8. 14.	천안아산역 인근식당	세계, 일산, 대광, 한국, 정원	SRT 영수증
30	2019. 10. 4.	천안아산역 인근식당	세계, 일산, 대광, 한국, 정원	SRT 영수증
31	2019. 11. 12.	광명역 인근식당	세계, 일산, 대광, 한국	KTX 영수증

42) 실무자 모임 증빙 내역은 식당, 커피숍 및 교통편 등의 영수증 등 증빙이 확보된 모임을 정리한 것으로, 이 증빙 내역에 없다고 하여 실무자 모임이 없었던 것은 아니다.

<표 55> 실무자 모임 증빙(소갑 제1-4호증 발췌)

연번1 (2015. 1. 16.). 버스(광명→청주) 영수증	연번2 (2015. 3. 13.). 식당 영수증
승차권(승객용) NO 0027 1075 026 천안 → 청주 Cheonan Cheongju (일반) 요금: 3,200 원 출발일 Date of Departure / 시간 Time / 좌석 Seat No. / 타는 곳 Platform 2015.01.16 / 16:25 / 1 / 13 신용카드 카드No:4140********2981 승인금액:3,200 승인No:44551954 20150116 311-02-1646 (16:06:55) 세계백화점 천안터미널041-640-6400 고객센터1588-1234 아우리사내반041-640-6200 - 일산금속 ○○○ 사용	장소: 금호식당(광주광역시)

연번4 (2015. 10. 27.). 영수증	연번8 (2016. 4. 8.). 영수증
카드매출표 (비씨카드 사용내역 확인서) 카드종류: 비씨카드 / 유효기간: ****-** 카드번호: 553211******4874 거래일시: 2015/10/27 18:55:10 매출종류: 일시불 금액: 140,000 원 세금: 0 원 봉사료: 0 원 승인번호: 76578956 합계: 140,000 원 가맹점명: 청주개발(주) 가맹점주소: 충북 청주시 청원구 오창읍 화산리 40-1번지 가맹점번호: 701233683 사업자번호: 301-81-04418 연락처: 043-212-7111 본 사본은 카드이용에 따른 증빙용이며,부가세 신고용 세금은 합계금액(부가세포함)에서 세금을 확인 후 사용하시기 바랍니다. 비씨카드주식회사 장소: 그랜드컨트리클럽(충북 청주)	장소: 마론뉴데이CC 클럽하우스(충남 천안)

연번9 (2016. 7. 15.). 영수증	연번17 (2017. 12. 7.). 커피숍 영수증
 장소: 히든밸리골프클럽(충북 진천)	 장소: 데일리로스트커피(경기 광명)

87 한편, 이 사건 공동행위는 2017년 1월 삼화주철의 부도 이후에는 피심인 4개사만이 참여하여 지속되다가, 정원주철이 맨홀뚜껑 시장에 진입하여 공동행위에 참여하기 시작한 2019년 4월부터는 다시 5개사가 참여하게 되었다.

88 이와 같은 사실은 <표 56>의 “삼화주철은 2017년 부도가 발생하였다”, “정원주철은 2019년 4월부터 참여하였다”는 내용의 피심인 세계주철 ○○○, 일산금속 ○○○, 대광주철 ○○○ 및 한국주조 ○○○의 진술을 통해 확인된다.

<표 56> 세계주철 ○○○ 진술(소갑 제2-5호증), 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-6호증), 대광주철 ○○○ 진술(소갑 제2-9호증), 한국주조 ○○○ 진술(소갑 제2-10호증) 발췌

문) 공동행위에 참여하고 있던 삼화주철이 참여하지 않게 된 이유는 무엇입니까? 답) 삼화주철은 2017년 1월경 부도가 발생하여 현재는 맨홀뚜껑 제조업을 영위하고 있지 않습니다. 부도 후 인천에 소재하고 있는 공장은 경매에 넘어간 것으로 알고 있습니다. 문) 정원주철이 공동행위에 참여하게 된 경위에 대하여 말씀하여 주십시오. 답) 정원주철이 2번 한전 자체입찰에 참여하여 저가에 낙찰을 받자 기존 공동행위 참여사들이 모임에 참가할 것을 제안하여 2019년 4월 한전 자체입찰부터 참여하였습니다.

89 또한, 정원주철이 2019. 4월부터 이 사건 공동행위에 참여하면서 실무자 모임에도 참석하였다는 사실은 <표 57>의 정원주철 송태권의 진술조서 및 <표 58>의 정원주철 법인카드 영수증을 통해서도 확인된다.

<표 57> 정원주철 ○○○ 진술(소갑 제2-11호증) 발췌

문) 5개사의 모임은 주로 어디에서 가졌으며, 참석자는 누구 였습니까? 답) 주로 광명이나 천안역 인근의 식당이나 커피숍에서 모임을 가졌으며, 참석자는 세계주철 ○○○, 한국주조 ○○○, 일산금속 ○○○, 대광주철 ○○○, 그리고 당사의 ○○○ 전무 입니다. 문) 5개사의 모임 시 식당이나 커피숍은 누가 계산하였습니까? 답) 어느 한명이 계산하거나, 각자 계산한 것으로 알고 있습니다. 2019. 4. 11. 천안시에서 지출(상호: 소주향기는 바람에 날리고, 금액 일십만원)한 당사 법인카드 영수증을 증빙으로 제출 합니다.

<표 58> 2019. 4. 11. 정원주철 법인카드 영수증(피심인 실무자 모임 시 정원주철이 결제)

증빙용카드매출표

카드종류	비씨카드
카드번호	943003******8949
유효기한	****-**
거래일시	2019/04/11 14:54:48
매출종류	일시불
승인번호	77635832
이용금액	금액 90,913원
	세금 9,087원
	봉사료 0원
	합계 100,000원
가맹점명	소주향기는바람에날리고
가맹점주소	충남 천안시 동남구 터미널1길 18 629번지
가맹점번호	709333476
사업자번호	664-18-00930
연락처	041-564-9004

사실

(3) 합의 실행 및 결과

90 피심인들은 사전에 낙찰예정자 및 투찰금액을 합의하고 한전 자체입찰 1,004건에 참가하였다. 입찰 참여 결과 985건에 대해서는 합의한 낙찰예정자가 낙찰을 받아 계약을 체결하였으나, 19건에 대해서는 제3자가 낙찰을 받아 합의한 낙찰예정자가 계약을 체결하지 못하였다.

<표 59> 한전 자체입찰 1,004건 입찰 결과

[단위: 원(부가가치세 제외)]

연번	피심인	합의대로 낙찰 및 계약체결[43]		합의대로 낙찰 받지 못함		합계[44]	
		건수	금액	건수[45]	금액[46]	건수	금액
1	세계주철	177	7,698,065,674	2	49,375,056	179	7,747,440,730
2	일산금속	244	7,302,344,789	4	84,967,274	248	7,387,312,063
3	대광주철	218	6,892,017,501	7	209,499,461	225	7,101,516,962
4	한국주조	203	8,072,586,288	3	49,711,090	206	8,122,297,378
5	정원주철	12	251,363,403	3	159,643,101	15	411,006,504

* 한전 자체입찰 1,004건의 세부 입찰결과는 <붙임2> 참조

91 또한, 피심인들이 참가한 한전 자체입찰 1,004건의 피심인별 낙찰금액 및 들러리 금액은 아래 <표 60>과 같다.

<표 60> 한전 자체입찰 결과 피심인별 낙찰금액 및 들러리금액

[단위: 원(부가가치세 제외)]

연번	피심인	낙찰		들러리	
		건수	금액	건수	금액
1	세계주철	177	7,698,065,674	827	27,082,761,517
2	일산금속	244	7,302,344,789	760	27,478,482,402
3	대광주철	218	6,892,017,501	786	27,888,809,690
4	한국주조	203	8,072,586,288	794	26,263,963,903
5	정원주철	12	251,363,403	86	3,440,196,503

92 이와 같은 사실은 <표 61> 부터 <표 63>까지의 “한전 자체입찰의 경우 일부를 제외하고는 합의대로 실행되었다”는 피심인 세계주철 ○○○, 대광주철 ○○○, 및 일산금속 ○○○, 한국주조 ○○○의 진술을 통해 확인된다.

43) 당초 낙찰예정자가 수의계약한 7건을 포함하고 있으며, 계약금액을 기준으로 금액을 산정하였다.

44) 삼화주철이 낙찰받은 건수 131건, 금액 4,011,253,554원은 제외하였다.

45) 사전에 낙찰예정자로 결정되었으나 낙찰받지 못한 건수이다.

46) 낙찰예정자가 낙찰받지 못한 19건에 대해서는 예정가격을 기준으로 금액을 산정하였다.

<표 61> 세계주철 ○○○ 진술(소갑 제2-5호증), 대광주철 ○○○ 진술(소갑 제2-9호증)

문) 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하여 입찰에 참여한 합의는 합의대로 실행되었습니까?
답) MAS 2단계 경쟁입찰에서는 4개사의 합의대로 실행되었습니다. 다만, 한전 자체입찰에 대한 5개사의 합의는 정원주철, 기남금속 및 종합맨홀스틸사업이 참여한 입찰에서 일부 합의대로 실행되지 않았습니다. 정원주철이 참여하여 낙찰 받은 2번(공고일자 기준: 18.12.27, 19.1.22.), 기남금속이 참여하여 낙찰 받은 14번(공고일자 기준: 19.7.29, 7.30, 7.31, 8.6, 9.11, 9.19, 10.30, 11.7, 11.11, 11.15, 11.19, 12.3, 12.19, 12.30) 및 종합맨홀스틸산업이 참여하여 낙찰 받은 3번(공고일자 기준: 19.10.10, 10.21, 20.1.8.)의 입찰을 제외하고는 합의대로 실행되었습니다.

<표 62> 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-8호증) 발췌

문) 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하여 입찰에 참여한 합의는 합의대로 실행되었습니까?
답) 한전 자체입찰에서 5개사가 낙찰자를 사전결정 하였음에도 정원주철, 기남금속 및 종합맨홀스틸사업이 참여한 입찰에서 일부 낙찰 받지 못한 경우가 있습니다. 정원주철이 참여하여 낙찰 받은 2번(공고일자 기준: 18.12.27, 19.1.22.), 기남금속이 참여하여 낙찰 받은 14번(공고일자 기준: 19.7.29, 7.30, 7.31, 8.6, 9.11, 9.19, 10.30, 11.7, 11.11, 11.15, 11.19, 12.3, 12.19, 12.30.) 및 종합맨홀스틸산업이 참여하여 낙찰 받은 3번(공고일자 기준: 19.10.10, 10.21, 20.1.8.)의 입찰을 제외하고는 사전에 결정한 낙찰자 및 낙찰가격으로 낙찰 받았습니다.

<표 63> 한국주조 ○○○ 진술(소갑 제2-10호증) 발췌

문) 사전에 낙찰자 및 낙찰가격을 결정하여 입찰에 참여한 합의는 합의대로 실행되었습니까?
답) 한전 자체입찰에 대한 5개사의 합의는 정원주철, 기남금속 및 종합맨홀스틸사업이 참여한 입찰에서 일부 합의대로 실행되지 않았습니다. 정원주철이 참여하여 낙찰 받은 2번(공고일자 기준: 18.12.27, 19.1.22.), 기남금속이 참여하여 낙찰 받은 14번(공고일자 기준: 19.7.29, 7.30, 7.31, 8.6, 9.11, 9.19, 10.30, 11.7, 11.11, 11.15, 11.19, 12.3, 12.19, 12.30.) 및 종합맨홀스틸산업이 참여하여 낙찰 받은 3번(공고일자 기준: 19.10.10, 10.21, 20.1.8.)의 입찰을 제외하고는 합의대로 실행되었습니다.

93 다만, 낙찰예정자가 계약을 체결한 985건은 수의계약 7건[47]을 포함하고 있는데, 수의계약도 피심인들의 합의에 따른 낙찰예정자가 체결하였으므로 낙찰을 받아 체결한 계약과 동일한 것으로 판단된다.

94 이와 같은 사실은 <표 64>의 "낙찰예정자가 수의계약을 체결하였다"는 내용의 피심인 세계주철 ○○○, 일산금속 ○○○, 대광주철 ○○○ 및 한국주조 ○○○의 진술을 통해 확인된다.

<표 64> 세계주철 ○○○ 진술(소갑 제2-5호증), 일산금속 ○○○ 진술(소갑 제2-6호증), 대광주철 ○○○ 진술(소갑 제2-9호증), 한국주조 ○○○ 진술(소갑 제2-10호증) 발췌

문) 5개사의 합의 이후 한전의 맨홀뚜껑 구매를 위한 자체입찰에서 수의계약을 체결한 경우는 사전에 낙찰자로 결정된 회사입니까?
답) 사전에 결정된 낙찰자가 자기의 투찰가격을 정하여 다른 들러리 회사에 통보하면, 통보받은 회사가 입찰에 참여해야 하는데, 너무 바빠서 아무도 들러리 입찰에 참여하지 않은 경우가 발생합니다. 이 경우 한전은 다시 입찰공고를 하거나 입찰에 참여한 1개 회사와 수의계약을 체결합니다. <u>수의계약을 체결하는 회사는 당초 낙찰자로 사전에 결정된 회사입니다</u>.

6) 근거

95 이러한 사실은 한전 등 발주 맨홀뚜껑 구매 입찰 관련 제1호증 합의관련 증거(소갑 제1-1호증 부터 제1-9호증), 제2호증 피심인들의 진술조서·확인서(소갑 제2-1호증 부터 제2-11호증) 및 제3호증 참고자료(소갑 제3-1호증 부터 제3-4호증) 등을 통하여 인정된다.

47) 수의계약을 체결한 7건은 한국주조 2건, 대광주철 2건, 삼화주철 2건, 세계주철 1건으로, <붙임2> 한전 자체입찰 1,004건의 세부 입찰결과 연번 998번부터 1,004번까지이다.

나. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

법 제19조(부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1.~7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생 략)

②~⑤ (생략)

법 시행령[48] 제33조(경매·입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

2) 법리

96 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하여야 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

97 한편, 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 행

48) 2020. 3. 3. 대통령령 제30509호로 개정되기 전에 것을 말하며, 이하 '시행령'이라 한다.

위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[49]

가) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위에 대한 합의

98 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

99 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 사이의 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우에도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

나) 합의의 시기와 종기

100 부당한 공동행위는 법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다. 따라서 부당한 공동행위의 시기는 특별한 사정이 없는 한 합의한 날이 되며, 다만 합의한 날을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일이 된다.[50]

---

49) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결

50) 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시 Ⅳ.1.다.(1)(다)

101 그리고 부당한 공동행위의 종료일이란 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.[51]

102 대법원은 부당한 공동행위의 종료일 판단과 관련하여, “합의에 참가한 일부 사업자가 부당한 공동행위를 종료하기 위해서는 다른 사업자에 대하여 합의에서 탈퇴하였음을 알리는 명시적 내지 묵시적 의사표시를 하고 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하여야 하며, 합의에 참가한 사업자 전부에 대하여 부당한 공동행위가 종료되었다고 하기 위해서는, 합의에 참가한 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각 사업자가 각자의 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하거나 또는 합의에 참가한 사업자들 사이에 반복적인 가격 경쟁 등을 통하여 담합이 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 만한 행위가 일정 기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 한다”라고 판시하였다.[52]

103 또한, 입찰담합의 종료일과 관련하여서는 대법원은 최근 판례[53]에서 “공동행위가 종료된 날은 합의가 있었던 날이 아니라 합의에 기한 실행행위가 종료된 날을 의미하고, 이러한 법리는 입찰담합 및 그에 기한 실행행위에도 그대로 적용되고 입찰담합에 기한 실행행위가 종료되었는지는 해당 합의 내용을 기초로 하여 그에 따라 예정된 실행행위의 구체적 범위 및 태양, 합의 등에 따른 경쟁제한효과의 확정적 발생여부 등 여러 요소를 종합적으로 고려해 사안별로 개별적 구체적으로 판단하여야 한다.”라고 판시하였다.

다) 하나의 공동행위

104 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하

51) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조
52) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007두12774 판결 참조
53) 대법원 2015. 5. 28. 선고 2015두37396 판결 참조

는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[54]

라) 경쟁제한성

105 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

106 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품 선택기준, 당해 행위가 시장 및 사업자의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[55]

107 한편, 법 제19조 제1항 제8호는 입찰 자체의 경쟁뿐 아니라 입찰에 이르는 과정에서의 경쟁도 함께 보호하려는 데 그 취지가 있다. 따라서 사업자들 사이의 합의에 의하여 낙찰예정자를 사전에 결정하였다면, 경쟁이 기능할 가능성을 사전에 전면적으로 없앤 것이 되어 입찰과정에서의 경쟁의 주요한 부분이 제한된 것으로 보아야 하므로, 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[56]

다. 피심인들의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

---

54) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결

55) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두19298 판결 및 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결

56) 대법원 2016. 4. 12. 선고 2015두50061 판결

1) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위에 대한 합의의 존재 여부

108 위 2. 가. 인정사실에서 살펴본 바와 같이, 피심인들은 조달청이 발주하는 다수공급자계약 2단계 경쟁입찰과 한전 자체입찰에서 사전에 낙찰예정자와 투찰가격 등을 결정하기로 하였다.

109 이러한 사실은 피심인 세계주철 ○○○, ○○○, 일산금속 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, 대광주철 ○○○, ○○○, 한국주조 ○○○, ○○○ 및 정원주철 ○○○의 진술 등을 통해 인정되며, 낙찰예정자 결정을 위한 피심인별 낙찰물량을 관리한 물량정산서 등을 통해서도 인정되는 바, 피심인들이 이와 같이 사전에 모임 등을 통해 균등낙찰 등의 방법으로 낙찰예정자를 결정하고, 투찰가격 등을 공유한 행위는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당하는 것으로 판단된다.

2) 합의의 시기와 종기

가) 시기

110 이 사건 공동행위의 합의는 피심인 세계주철, 일산금속, 대광주철 및 삼화주철이 조달청이 발주한 입찰과 관련하여, 2011. 7월말경 대전역 회의실의 모임에서 최초로 성립된 것으로 보이나 구체적인 날짜를 특정하기 어려우므로 피심인들이 합의에 따라 최초로 투찰한 2011. 9. 19.[57]을 이 사건 공동행위의 시기로 본다.

111 피심인 한국주조의 합의는 2012년 3월경 개별적 모임에서 최초로 성립된 것으로 보이나 구체적인 날짜를 특정하기 어려우므로 피심인들이 합의에 따라 최초로 투찰한 2012. 5. 7.[58]을 이 사건 공동행위의 시기로 본다.

112 피심인 정원주철의 합의는 2019년 3월경 개별적 모임에서 최초로 성립된 것으로 보이나 역시 구체적인 날짜를 특정하기 어려우므로 피심인들이 합의에 따라

57) 피심인 대광주철이 2011. 9. 19. 10:56에 제일 먼저 제안가격을 제출하였다.(근거: 조달청 제출자료)
58) 피심인 삼화주철이 2012. 5. 7. 14:19에 제일 먼저 투찰하였다.(근거: 한전 제출자료)

최초로 투찰한 2019. 4. 29.[59]을 이 사건 공동행위의 시기로 본다.

나) 종기

113 이 사건 공동행위는 2020. 1. 20. 공정거래위원회 현장조사가 개시된 이후 한전이 자체발주하는 맨홀뚜껑 구매입찰에서 낙찰률 90% 미만 투찰이 85.78%[60]인 것으로 보아 피심인들간 경쟁적인 입찰이 실시되고 있는 것으로 보이며 피심인들의 합의 정황도 발견되지 않았으므로, 공정거래위원회 현장조사 직전 실시된 이 사건 마지막 입찰에서의 투찰일(2020. 1. 20.)[61]을 이 사건 공동행위의 종기로 본다.

114 피심인별 시기, 종기 및 입찰참가 건은 <표 65>와 같다.

<표 65> 피심인별 입찰참가 현황 및 시기, 종기

연번	피심인	입찰참여 건[62]		시기	종기
		MAS	한전		
1	세계주철	6	1,004	2011. 9. 19.	2020. 1. 20.
2	일산금속	2	1,004	2011. 9. 19.	2020. 1. 20.
3	대광주철	8	1,004	2011. 9. 19.	2020. 1. 20.
4	한국주조[63]	-	997	2012. 5. 7.	2020. 1. 20.
5	정원주철	-	98	2019. 4. 29.	2020. 1. 20.

59) 피심인 대광주철이 2019. 4. 29. 15:37에 제일 먼저 투찰하였다.(근거: 한전 제출자료)

60) 이 사건 한전 자체입찰 1,004건의 평균 낙찰률은 96.0% 이상이었으나, 2020. 1.20. 이후부터 2020.12월까지 이 사건 맨홀뚜껑 한전 자체입찰 관련 837건의 투찰 중에서 90% 미만 투찰이 718건 이었다.

61) 2020. 1. 20. 피심인들의 투찰은 10시 이전(한국주조 09:19, 세계주철 09:33, 일산금속 09:34, 대광주철 09:43, 정원주철은 불참)에 이루어졌으며, 공정거래위원회 조사는 10시 이후에 시작(한국주조 11:00, 세계주철 10:40, 일산금속 10:35, 대광주철 10:20, 정원주철 2021. 5. 13. 13:30) 되었다.

62) 입찰에 참가할 수 있으나 불참(미응찰)한 건수는 포함하였다.

63) 피심인 한국주조는 2012. 8. 23.부터 2012. 11. 22.까지 한전으로부터 부정당업자 제재를 받아 해당기간 동안 실시된 7건의 입찰에 참가하지 못함에 따라 입찰참여 건에서 제외하였다.

3) 하나의 공동행위

115 피심인들의 이 사건 공동행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 하나의 공동행위를 구성하는 것으로 판단된다.

116 첫째, 이 사건 합의의 기본적이고 본질적인 내용은 낙찰예정자 및 투찰가격의 사전 결정으로, 피심인들이 조달청 및 한전 발주 맨홀뚜껑 구매 입찰에서 낙찰건을 서로 나누어 가짐으로써 안정적인 매출을 확보하는 동시에 가격경쟁을 회피함으로써 이익을 증가시키고자 하는 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위해 이루어진 것이다.

117 둘째, 피심인들의 이 사건 공동행위는 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 맨홀뚜껑이라는 동일한 종류의 상품을 대상으로 제조능력[64]을 갖춘 제한된 사업자들 간에 이루어진 것으로, 전체적으로 이 사건 구매입찰 시장은 한전 구매 맨홀뚜껑을 제조·판매하는 사업자들이 참가하는 단일의 시장에 해당한다.

118 셋째, 조달청 및 한전이 2011년 9월부터 2020년 1월까지의 기간 동안 발주한 각각의 입찰 건별로 이 사건 합의 참여자에 거의 변동[65]이 없었고, 낙찰예정자 및 투찰가격 결정이라는 이 사건 합의의 기본적·본질적인 내용 또한 변함 없이 일관되게 유지되어 왔다.

119 넷째, 피심인들의 이 사건 합의는 2011년 9월부터 2020년 1월까지의 기간 동안 실시된 각각의 입찰 건별로 중단되거나 단절됨이 없이 계속하여 성립·실행되어 왔다.

4) 경쟁제한성

64) 한전이 구매하는 이 사건 맨홀뚜껑 제조를 위해서는 대형 주물과 그에 맞는 생산설비가 요구되기 때문에, 한전의 맨홀뚜껑 구매시장에는 기술적·비용적 진입장벽이 존재한다.

65) 한국주조의 진입(2012. 5월), 삼화주철의 부도로 인한 탈퇴(2017. 2월) 및 정원주철의 진입(2019. 4월) 외에는 변동이 없었다.

가) 관련 시장의 획정

120 입찰시장은 개별 입찰 건별로 다른 입찰 건이나 다른 시장과는 완전히 분리되어 존재하는 것이며, 관련시장은 각 개별 입찰 건을 각각 하나의 시장으로 보는 것이 타당하므로[66], 이 사건 공동행위의 경우, 조달청 및 한전이 2011년부터 2020년까지의 기간 동안 발주한 '맨홀뚜껑 구매' 총 1,016건의 입찰 시장을 각각 별개의 시장으로 본다.

나) 경쟁제한성 판단

121 위 2. 가. 인정사실에서 살펴본 바와 같이, 피심인들이 이 사건 맨홀뚜껑 구매 입찰에 참가하면서 각 입찰 건별로 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격을 결정한 행위는 아래와 같은 점을 고려해 볼 때, 경쟁제한효과가 명백하다.

122 첫째, 피심인들은 이 사건 입찰에서 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 결정하는 합의를 하였고, 이러한 합의는 소위 경성 공동행위에 해당하는 것으로서 경쟁제한효과 이외에 다른 효율성 증대효과를 찾아볼 수 없다.

123 둘째, 이 사건 입찰에서 낙찰예정자 및 투찰가격 등에 대한 합의가 없었다면, 피심인들이 자신의 영업능력·경영상태·기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 입찰참가 여부, 투찰가격 등을 결정하면서 실질적인 가격경쟁이 이루어졌을 것이다.

124 그러나, 피심인들이 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 합의함으로써 들러리사들은 낙찰예정자가 사전에 통보해준 투찰가격 이상으로 입찰에 참가하거나 입찰에 응찰하지 아니하고 낙찰예정자는 자신이 예상하는 가격대로 낙찰받을 수 있게 된 것이므로 이 사건 공동행위는 낙찰가격을 상승시키는 결과를 초래하였다.

66) 대법원 2015. 8. 9. 선고 2013두1683 판결 참조

125 셋째, 중소기업자간 경쟁제품인 맨홀뚜껑을 제조할 수 있는 설비 등을 갖춘 사업자가 이 사건 입찰에 참가할 수 있으며 그러한 조건을 갖춘 사업자는 사실상 피심인 5개 사이고, 이들 모두가 이 사건 합의에 참여함으로써 실질적인 단독 입찰을 정상적인 경쟁입찰인 것처럼 가장하였고 이로 인해 입찰 참가자들 간의 경쟁을 통하여 거래상대방, 거래조건 등을 결정하고자 한 경쟁 입찰제도의 취지를 무력화하였다.

5) 소결

126 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

127 피심인 세계주철, 일산금속, 대광주철, 한국주조, 정원주철이 앞으로 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제21조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

128 이 사건 공동행위는 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 이 사건 입찰담합에 참여한 피심인들에 대하여는 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[67] Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

1) 산정기준

67) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정된 것으로 이하 '과징금 고시'라 한다.

가) 관련매출액

129 이 사건 공동행위와 관련하여 피심인들은 낙찰예정자 및 투찰가격을 합의하고 조달청 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁입찰 12건 및 한전 자체입찰 1,004건 등 총 1,016건의 입찰에 참가하여, 한전 자체입찰 19건을 제외한 997건의 입찰에서 낙찰을 받았으며, 997건 모두 계약이 체결되었다.

130 따라서, 피심인들이 낙찰받아 계약을 체결한 997건에 대해서는 계약금액에서 부가가치세를 제외한 금액을, 피심인들이 낙찰받지 못한 19건[68]에 대해서는 예정가격에서 부가가치세를 제외한 금액을 피심인들의 관련매출액으로 한다.

131 또한, 피심인별 관련매출액 산정 시 낙찰예정자가 낙찰 받아 계약을 체결한 건은 낙찰자의 낙찰금액에, 그 외 피심인들(탈락 또는 미응찰)은 들러리 금액에, 낙찰예정자가 낙찰받지 못한 건은 들러리 금액에 포함하여 합산한다.

132 다만, 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁의 경우에는 MAS계약 체결업체만 제안서 제출이 가능함에 따라, 한국주물조합의 1개 회원사가 낙찰예정자 또는 들러리로 제안서를 제출 할 경우 나머지 회원사는 제안서 제출이 불가능하므로 관련매출액에 포함하지 아니한다.

133 그리고, 피심인 한국주조는 2012. 8. 23.부터 2012. 11. 22.까지 한전으로부터 부정당업자 제재를 받아 해당기간 동안 실시된 7건[69]의 입찰에 참가하지 못함에 따라 동 7건의 입찰은 관련매출액에 포함하지 아니한다.

134 이상과 같은 점을 고려하여 산정한 피심인별 관련매출액은 <표 66>과 같다.

---

68) <붙임2> 한전 자체입찰 1,004건의 세부 입찰결과 연번 846번, 854번, 943번, 944번, 945번, 949번, 959번, 961번, 970번, 972번, 977번, 978번, 979번, 983번, 984번, 990번, 993번, 995번, 996번

69) <붙임2> 한전 자체입찰 1,004건의 세부 입찰결과 연번 5번, 6번, 7번, 8번, 9번, 10번, 11번

<표 66> 피심인별 관련매출액

[단위: 원(부가가치세 제외)]

연번	피심인	MAS 2단계(A)		한전 자체입찰(B)		관련매출액(A+B)	
		낙찰	들러리	낙찰	들러리	낙찰	들러리
1	세계주철	644,742,454	568,990,840	7,698,065,674	27,082,761,517	8,342,808,128	27,651,752,357
2	일산금속	237,872,727	146,764,800	7,302,344,789	27,478,482,402	7,540,217,516	27,625,247,202
3	대광주철	871,642,988	533,034,840	6,892,017,501	27,888,809,690	7,763,660,489	28,421,844,530
4	한국주조	-	-	8,072,586,288	26,263,963,903	8,072,586,288	26,263,963,903
5	정원주철	-	-	251,363,403	3,440,196,503	251,363,403	3,440,196,503

나) 부과기준율

135 이 사건 입찰담합 행위는 입찰방식이 이미 경쟁제한성을 어느 정도 내재하고 있는 점, 중소기업인 피심인들에 비해 거래상지위가 우월한 한전이 수요독점적 지위에 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금 고시 Ⅳ. 1. 단서조항을 적용, 중대한 위반행위로 보고 3%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

136 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 해당 입찰에서 탈락한 들러리 사업자에 대하여는 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따라 들러리 사업자 수가 4개 이하 이므로 2분의 1을 감액한다.

137 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 다음 <표 67>의 내용과 같다.

<표 67> 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액(A)		부과기준율(B)	산정기준(A×B)
	낙찰	들러리(1/2 감경)		
세계주철	8,342,808,128	13,825,876,178	3%	665,060,529
일산금속	7,540,217,516	13,812,623,601		640,585,234
대광주철	7,763,660,489	14,210,922,265		659,237,483
한국주조	8,072,586,288	13,131,981,951		636,137,047
정원주철	251,363,403	1,720,098,251		59,143,850

2) 1차 조정

138 피심인 모두 위반행위의 기간 및 횟수에 의한 조정사유에 해당사항이 없으므로, 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

139 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가)의 규정에 따라 피심인들은 심사관의 조사단계부터 위원회 심의 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 1차 조정 산정기준의 20%를 감경한다.

140 이에 따른 피심인별 2차 조정 산정기준은 다음 <표 68> 기재와 같다.

<표 68> 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	1차 조정 산정기준	조사협력 감경	2차 조정 산정기준
세계주철	665,060,529	20%	532,048,423
일산금속	640,585,234		512,468,187
대광주철	659,237,483		527,389,986
한국주조	636,137,047		508,909,638
정원주철	59,143,850		47,315,080

4) 부과과징금의 결정

141 피심인들은 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 마.의 규정에 따라 다음 <표 69>의 2차 조정 산정기준에서 1백만 원 단위 미만의 금액을 버린 금액을 부과과징금으로 결정한다.

<표 69> 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	2차 조정 산정기준	추가감경	최종 부과과징금
세계주철	532,048,423	-	532,000,000
일산금속	512,468,187	-	512,000,000
대광주철	527,389,986	-	527,000,000
한국주조	508,909,638	-	508,000,000
정원주철	47,315,080	-	47,000,000

4. 결론

142 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2022년 7월 15일

의 장 위 원 정 진 욱

위 원 이 정 희

위 원 최 윤 정